

رسالة الحقوق

للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام

(ت: ٩٤ هـ)

دراسة وتحقيق

الدكتور وفان خضير محسن الكعبي

(١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م)

الإهداء

إهدي هذا الجهد المتواضع إلى روح والدي وأمي

الذين كانوا يحبوا الدعاء.

وأنا أعيش لحظات والدي وهو يتلو القرآن ويدعو ويصلي ليلاً.

ونحن بين يدي مصدر الخشوع والانقطاع والدعاء وعطاء الامام علي بن الحسين (عليه السلام).

وهو يرسم لها خرائط الحقوق المتبادلة بين العباد وربهم واخوانهم من الناس.

عسى أن نؤدي بعض منها وله الحمد والثناء.

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله المتواصل والدائم على أفضاله وأنعامه المترادفة علينا. والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه محمد وآله (عليهم السلام).

وبعد: يجد الباحث والقارئ في رسالة الحقوق أنه أمام قانون عالمي الهي ينظم حياته. لسير الحقوق المتزاحمة بين العبد وربّه، وبين العباد بعضهم مع بعض.

في شتى المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والظروف والعوامل التي يمر بها الفرد المسلم في الدارين الدنيا والآخرة.

وتتنظم الحقوق الكبيرة الواسعة من عدة أنواع، وهي: حق الله وحقوق الأعضاء والجوارح. وحقوق الأفعال العبادي، وعامة الأفعال وحقوق الأئمة، حق الرعية وحق رعيته بالنكاح، حقوق الرحم والأسرة، حقوق الآخرين، حقوق الأفعال، حقوق الغير عليك، حق الخصم وغيرها.

ونقدم صور الاعتذار من الإمام السجاد (عليه السلام) عند التقصير أو الخلل في فهم بيانه. لا يمكن أن يتضح له آفاق التحدث، والغور في مدرسة الحقوق وأدائها، ولكن بدأت في الجهد المتواضع بين يدي الباحث وما لا يدرك كله لا يترك كله.

وله الشكر والامتنان، ونسأل الله التوفيق والهداية. التحقيق والدراسة، أثبت متن الرسالة، واضفنا إليه اختلاف الروايات التي نقلت النص، فالزيادة جعلت بين قوسين مع الاحالة إلى مصدرها وروايتها، فأغلب المصادر تعتمد على نسخة واحدة فقط، ضبط النص وتصحيحه والاختلاف بين الالفاظ في المصادر وإيضاح الالفاظ المبهمة غير ظاهرة المعنى.

الإحالة الآيات بالنص الكامل لها. تخريج الأحاديث النبوية، وبيان الاختلاف في النصوص لو وجد بين المصادر على كثرتها وتعددتها. إضافة بعض التعليقات لبيان معالم البحث.

المطلب الاول

حول رسالة الحقوق

المستوى الأول: السند لرسالة الحقوق.

المستوى الثاني: المقدمة في رسالة الحقوق.

المستوى الثالث: مفهوم الحق

المستوى الأول: السند لرسالة الحقوق

لقد كانت لهذه الرسالة عدة طرق رجالية، وروايات نقلت في المصادر الحديثية.

والمتحصل من كل ذلك التوثيق لنسبتها للإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام). (اتفقت المصادر الحديثية - كافة - على نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين (عليهم السلام).

بطريق ينقله رواية أبي حمزة الثمالي، ثابت بن دينار الشهير، بابن أبي صفية الأزدي الكوفي، صاحب الدعاء المشهور باسمه الذي يتلى في أسحار شهر رمضان المبارك (دعاء أبي حمزة الثمالي) (١)، (ت: ١٥٠هـ) سمع في حياته من بعض الأئمة وهم: علي بن الحسين السجاد، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم (عليهم السلام).

وقال النجاشي في ترجمته: (كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتديهم في الرواية والحديث، وروى عنه العامة). (٢)

وقد نسبته إليه النجاشي باسم (رسالة الحقوق) عن علي بن الحسين (عليه السلام)، ثم أسند روايتها إليه (٣).

لكن المنقول عن الكليني أنه أوردها فيما جمعه باسم (رسائل الأئمة (عليهم السلام).. مما يدل على كون الكتاب (رسالة) بعثها الإمام (عليه السلام) إلى بعض أصحابه، وبهذا جاء التصريح في بعض أسانيد الرسالة (٤). ولعل المرسل إليه هو أبو حمزة نفسه، وبذلك يوجه اختصاص روايتها به وانتهاء الأسانيد كلها إليه). (٥) ونبين باختصار سند هذه الرسالة.

١ - السند الرجالي الأول، روى الصدوق: حدثنا علي بن أحمد بن موسى (رضي الله عنه) (٦) قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي (١)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن

١ - ينظر: كتاب مهج الدعوات- حسين معتوف: ٦٣/٢.

٢ - رجال النجاشي (ص ١١٥) رقم ٢٩٦.

٣ - رجال النجاشي (ص ١١٥) رقم ٢٩٦.

٤ - مستدرک الوسائل: ١١ / ١٦٩.

٥ - جهاد الإمام السجاد(ع): ٢٥٥.

٦ - من مشايخ الصدوق، ويقال له: دقاق، وهناك اختلاف بين علماء الرجال والترجمة في اسمه

أما زيادة أو تحريف، معجم رجال الحديث: ١١/٢٧٢؛ ١٢/٢٠٥.

مالك الفزاري^(٢)، قال : حدثنا خيران بن داهر^(٣)، قال: حدثني أحمد بن علي بن سليمان الجبلي^(٤)، عن أبيه، عن محمد بن علي^(٥) عن محمد بن فضيل^(٦)، عن أبي حمزة الثمالي^(٧) قال: هذه رسالة علي بن الحسين (عليه السلام) إلى بعض أصحابه^(٨).

وهذا السند ضعيف في رجلين أو أكثر مجهولين وضعفاء بمقتضى قواعد علم الرجال واصطلاحهم. (خيران بن داهر، أحمد بن علي بن سليمان).

٢- الطريق الثاني لرسالة الحقوق، روى الصدوق: حدثنا علي بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي^(٩)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد^(١)، قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل، عن

١ - محمد الأسدي، محمد بن جعفر بن عون الأسدي، كما جزم به المجلسي، وحققه المامقاني: رجال المامقاني: ٢ / ٦١، القسم الثاني من ترجمته، وثقه الطوسي: رجال الطوسي: ١٣٨؛ ويظهر اتحاد الاسم لرجل ثقة، وروى مكرراً عنه في عدة أخبار في الكافي. معجم رجال الحديث: ٢٨٧/١٤.

٢ - وثقه الطوسي، وابن قولويه، والقمي في تفسيره، وهناك من قال بضعفه كالنجاشي وابن الغضاري، فيكون التعارض بين التوثيق والذم، فلا يمكن الحكم بوثاقته. معجم رجال الحديث: ١٢١/٤.

٣ - لم يعنون في كتب الرجال عاجلاً. قيل فيه: وأما خيران: فإن كان هو خيران الخادم القراطي الذي عده الطوسي من أصحاب الهادي (عليه السلام) فهو ثقة ذو مرتبة عظيمة عنده (عليه السلام) كما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان غيره فهو مهمل. هامش الخصال: ٦٦٤؛ مستدركات علم رجال الحديث: ٣٤٧/٣.

٤ - لم يتيسر ترجمته في كتب الرجال.

٥ - محمد بن علي فهو أبو سميئة الصيرفي ظاهراً بقريته روايته عن محمد بن فضيل. وقال النجاشي: ضعيف جداً فاسد الاعتقاد لا يعتمد على شيء. وقع هذا العنوان، لأسماء عدة من الرواة، ونقل عنهم الصدوق في الفقيه وذكر في المشيخة، وقد وثقه النوري. مستدرک الوسائل: ٦٦٤.

٦ - محمد بن فضيل، مشترك بين محمد بن فضيل بن كثير، ومحمد بن فضيل الأزدي، ضعيف، وقد روي عن أبي حمزة الثمالي في أسناد كثير من الروايات، وهو ثقة. معجم رجال الحديث: ١٥٧/١٧.

٧ - ثابت بن دينار، يكنى أبا حمزة الثمالي، وله رسالة الحقوق، وهو ثقة واعتمد عليه الأصحاب. رجال الطوسي: ١٣٨؛ أعيان الشيعة: ١١٣/٤.

٨ - الخصال: ٥٦٤ الطبعة المحققة.

٩ - الرازي، صرح النجاشي كان ثقة عين مستقيماً، وطريق الصدوق إليه غير موثق؛ لأن مشايخ الصدوق المذكورين فيه لم يرد فيهم توثيق. معجم رجال الحديث: ١٠٥/١٥.

ثابت بن دينار الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال :..... (٢)

وهذا السند غير موثق، وأنْ عبر عنه بعض العلماء بالصحة والوثاقة فعلينا الفحص في سند آخر لرسالة الحقوق.

٣- السند الرجالي عند النجاشي:

قال النجاشي: في ترجمة ثابت بن أبي صفية، وله رسالة الحقوق عن علي بن الحسين (عليه السلام)، أخبرنا أحمد بن علي ، قال حدثنا الحسن بن حمزة (٣) ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل (٤) ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام). (٥)

هذا السند معتبر عند العلماء، ويمكن الاعتماد عليه في صدور الرواية.

أما سند الصدوق في (كتاب من لا يحضره الفقيه):

فقد ذكر في موضع الحديث ما نصه: روى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: (٦)

مما يدل على كون سنده إليه، هو سند الأمالي، المنتهي إلى إسماعيل بن الفضل ، لكنه قال في المشيخة : (وما كان فيه : عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد

١ - عبد الله ، فقد بين في شرح المشيخة للصدوق، أنه ابن نهبك الثقة الصدوق المعروف. مستدرک الوسائل: ٥٧٥/٣.

٢ - الأمالي للصدوق (ص ٣٠٢) وهو تمام المجلس (٥٩) في ربيع الآخر سنة (٣٦٨ هـ) .

٣ - الحسن بن حمزة ، أبو محمد ، يعرف بالمرعشي ، كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها ، مات سنة (٣٥٨ هـ) وله عدة كتب . رجال النجاشي: ٥١؛ رجال العلامة الحلي: ٧٩.

٤ - محمد بن الفضل، أو محمد بن الفضيل، تردد فيه السيد الخوئي بين الثقة والضعيف، معجم رجال الحديث: ٤١٧/٣؛ واحتمال أنه محمد بن الفضل لا الفضيل ، وهذا العنوان وقع إلى عدة أشخاص، ولم نعلم رواية لهم عن أبي حمزة الثمالي. واعترف العلماء بصحة هذا الطريق عند النجاشي . رجال الطوسي: ٨٤ ؛ الكنى والالقب : ١٢٠/١؛ أعيان الشيعة : ٤ ق ١٣٨/٢ .

٥ - رجال النجاشي: ٩٠.

٦ - مشيخة الفقيه (ص ٣٦) طبع مع الجزء الرابع من (من لا يحضره الفقيه) .

بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، ثابت بن دينار الثمالي (١).

وهذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق السابقة، فيظهر الاختلاف بين ما أثبتته في الكتاب، وبين السند المثبت في المشيخة.

ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى (إسماعيل بن الفضل) وهو الهاشمي، فقد قال: رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور (رضي الله عنه) عن الحسين بن محمد ابن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الفضل عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة في شيء، فالأمر كما قلنا مرتبك، إلا أن يتدارك بما أفاده بقوله: (وطرقني إليه كثيرة ولكنني اقتصر على طريق واحد منها) (٢) وجعل ذلك دالاً على التزامه بنظرية (التعويض) بين الأسانيد . وهي موضحة في أقوال الفقهاء (٣).

وقد صرح المجلسي الأول المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيه (روى إسماعيل بن الفضل بإسناده) بقوله: (القوي كالصحيح) (٤) .

والظاهر حكمه على سند الصدوق في (الأمال) المنتهي إلى إسماعيل.

وقال النوري في سند النجاشي: إنه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل (٥) .

ومهما يكن، فإن تعدد الأسانيد والطرق إلى أبي حمزة، لم يدع مجالاً للبحث السندي في هذا الكتاب، لا سيما على المنهج المختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجالية إلا في مواقع استقرار التعارض بعدم المرجحات، والمفروض هنا عدم وجود ما يعارض مضامين هذه الرواية أصلاً.

مضافاً إلى ما عرفت من أن أمثال هذه المضامين، الدائرة حول الآداب والحكم ليست بحاجة إلى الأسانيد، لشهادة الوجدان بما فيها

١ - مشيخة الفقيه (ص ١٠٣) .

٢ - مشيخة الفقيه: ٣٦.

٣ - الايضاح الهام في شرح شرائع الاسلام- الشهيد الصدر: ١١٥/٢.

٤ - روضة المتقين: ٥٠٠/٥.

٥ - مستدرک الوسائل: ١١ / ١٦٩.

والأهم من كل ذلك تلقي كبار المحدثين لها بالقبول بإيرادها في كتبهم المؤلفة للعمل، خصوصاً كتاب من لا يحضره الفقيه الذي وضعه المؤلف على أن يكون حجة بينه، وبين الله تقديسه ذكره ، وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (١) وهذا كاف في تجويز النسبة المعتبرة في الكتب. (٢)

ومن هنا يتلخص إثبات سند رسالة الحقوق بطريق معتبر مع أنها تؤيد بالطرق الأخرى الضعيفة، وعمل الأصحاب من الفقهاء القدماء، ونقلهم لها يثبت بناء على قاعدة أن عمل الأصحاب يجبر سند الرواية الضعيفة. (٣)

وهناك طريق آخر عقلي، وهو التوثيق بالصدور عن المعصوم، أن قوة البيان وحسن التعبير والأسلوب والصياغة والاستشهاد بالآيات والروايات النبوية قرائن يطمئن إليها على صحة نسبة القول إلى المعصومين.

مصادر رسالة الحقوق

لقد تعددت نسخ المصادر التي نقلت رسالة الحقوق منذ زمن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام)، وإلى زماننا. وكما كتب عنها الكثير نشير إلى بعض منها: (لقد تداول الكتاب هذه الرسالة القيمة بالرعاية والعناية، وتناقلوها على طولها في مؤلفاتهم، فقد وردت في الكتب التالية مخطوطها ومطبوعها، كما نشرت مستقلة أيضاً)، وإليك ما وقفنا عليه من طبعاتها:

١ - كتاب من لا يحضره الفقيه، الصدوق محمد بن علي بن الحسين (ت: ٣٨١ هـ) وقد أوردها في نهاية كتاب الحج، بعنوان (باب الحقوق) فلاحظ (٢ / ٣٧١ - ٣٨١)، (مطبعة النجف).

٢ - روضة المتقين شرح الفقيه، للمحدث المولى محمد تقي المجلسي الأول (ت: ١٠٧٠ هـ) في (٥ / ٥٠٠ - ٥٢٧) مشروحة.

٣ - الخصال، الصدوق، في أبواب الخمسين فما فوقه (٥٦٤ - ٥٧٠) .

٤ - الأمالي، الصدوق، في المجلس (٥٩) (٣٠١ - ٣٠٦) .

٥ - تحف العقول، ابن شعبة الحراني (ق ٤) (ص ٢٥٥ - ٢٧٢) .

١ - من لا يحضره الفقيه: ٣/١.

٢ - جهاد الإمام السجاد (ع): ٢٦٤.

٣ - مصباح الاصول - سرور : ٢٣٥ / ٢.

- ٦ - مكارم الأخلاق، الطبرسي (ق ٦) (ص ٤٥٥) .
- ٧ - بحار الأنوار، المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي (ت: ١١١٠ هـ) (ج ٧٤) .
- ٨ - عوالم العلوم والمعارف، عبد الله البحراني (ق ١٢ هـ) (ج ١٨) .
- ٩ - مستدرک الوسائل، المحدث النوري حسين بن محمد تقي (ت: ١٣٢٠ هـ) في (٢ / ٢٧٤) من الطبعة الأولى و (١١ / ١٥٤) من الطبعة الحديثة.
- ١٠ - أعيان الشيعة، محسن الأمين العاملي (ج ٤ / ٢١٥ - ٢٣٠).
- ١١ - بلاغة علي بن الحسين (عليه السلام)، جعفر عباس الحائري (المعاصر) (١٣٠ - ١٦٣) .
- ١٢ - الإمام زين العابدين (عليه السلام) السيد عبد الرزاق المقرم الموسوي (ت: ١٣٩١ هـ) (١١٨ - ١٣٥) .
- ١٣ - حياة الإمام زين العابدين (عليه السلام) باقر شريف القرشي (٤٧٧ - ٥١١) .
- ١٤ - شرح رسالة الحقوق، الخطيب السيد حسن القبانجي الحسيني فقد شرح الرسالة في مجلدين، (طبعاً في النجف) + (قم - ١٤٠٦ هـ) + (بيروت) .
- ١٥ - وتنسب إلى الإمام زيد الشهيد باسم (الرسالة الناصحة والحقوق الواضحة). وتشبه أن تكون مختصرة من رسالة الحقوق المروية عن والده الإمام زين العابدين (عليه السلام) كما جاء في مؤلفات الزيدية (٢ / ٤٤) رقم (١٦٠٨) العلامة السيد أحمد الحسيني .^(١) والمصادر أخرى غيرها.

^١ - جهاد الإمام السجاد (ع): ٢٦٧.

المستوى الثاني: المقدمة في رسالة الحقوق

المستوى الثاني: [مقدمة الرسالة]

روى (قال: هذه رسالة علي بن الحسين (عليهما السلام) إلى بعض أصحابه (١):
إعلم - رحمك الله - أن الله - عز وجل - عليك حقوقاً محيطَةً (بك) (٢) - لك - في كل
حركةٍ تحرّكتها، أو سكنةٍ سكنتها [أو حالٍ حلتها] أو منزلةٍ نزلتها أو جراحةٍ (٣)
قلبتُها، أو آلةٍ تصرّفت بها (فيها) (بعضها أكبر من بعض):

(حق الله) [و] فأكبر حقوق الله عليك: ما أوجبه لنفسه (لنفسك) (تبارك وتعالى) من:
حقّه الذي هو أصل الحقوق (ومنه تفرّع).

(حقوق الجوارح) ثم ما أوجبه (عليك) (الله عز وجل) لنفسك: من قرّنتك إلى قدمك،
على اختلاف جوارحك.

(حق اللسان وباقي الأعضاء) : فجعل (٤) للسانك عليك حقاً، و لسمعك عليك حقاً،
و لبصرك عليك حقاً، و ليدك عليك حقاً، و لرجلك عليك حقاً و لبطنك عليك حقاً (٥)
ولفركك عليك حقاً.

فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال.

١ - يظهر من خلال سياق سند بعض الروايات أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) أرسلها إلى بعض أصحابه ، على لسان ويد الراوي أبي حمزة الثمالي؛ لأنه سمعها ونقلها مباشرة عن الإمام. وهذا الإرسال لم يعرف لمن هو الذي أرسل الإمام الرسالة إليه، وإن كان الخطاب عاماً لجميع مواليه، في بيان الحقوق ، ويوجه الخطاب لمن حضر أو كتب إليه، وسمعها ونقلها الثمالي عن الإمام مباشرة فلا إرسال في أول طبقة من الرواة ، وهو مفاد الروايات الأخرى.

٢ - الخصال : ٥٣٠؛ الأمالي: ٢٨٨/٢.

٣ - (أو حال حلتها) وسائل الشيعة: ١١/١٣٢.

٤ - (فجعل لبصرك عليك حقاً) تأخرت هذه الجملة في تحف العقول: ١٩٠؛ وتقدمت في الخصال: ٥٣٢.

٥ - الحق الأكبر: هو حق الله، وحق النفس واللسان، والسمع، والبصر، واليد، والرجل، والفرج، فهذه ثمانية حقوق في ذلك، ويضاف إليها حق البطن فتكون سبعة ثم النفس وحق الله، فهي تسع.

(حقوق الأفعال)

ثمَّ جعل عزَّ وجلَ لأفعالك (١) عليك حقوقاً: فجعل لصلاتك عليك حقاً، و لحجَّك عليك حقاً، و لصومك عليك حقاً، و لصدقتك عليك حقاً، ولهديك عليك حقاً، و لأفعالك عليك حقاً.

(حقوق الغير عليك)

ثمَّ يخرج (٢) الحقوق منك إلى غيرك ، من ذوي الحقوق الواجبة عليك وأوجبها (عليك): (حقوق) أئمتك، ثمَّ حقوق رعيتك، ثمَّ [و] حقوق رحمك، فهذه حقوقٌ يتشعب منها حقوق. فحقوق أئمتك ثلاثة: أوجبها عليك ، حقُّ سائسك بالسلطان ، ثمَّ حقُّ سائسك بالعلم ، ثمَّ حقُّ سائسك (٣) بالملك . وكلُّ سائس إمام.

وحقوق رعيتك (٤) ثلاثة : أوجبها عليك، حقُّ رعيتك بالسلطان، ثمَّ حقُّ رعيتك بالعلم، فإنَّ الجاهل رعية العالم، ثمَّ حقُّ رعيتك بالملك: من الأزواج وما ملكت الأيمان. (٥)

(حقوق الأسرة والرحم)

[و] وحقوق رحمك كثيرة، متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة: فأوجبها (أوجبها) عليك: حقُّ أمك، ثمَّ حقُّ أبيك، ثمَّ حقُّ ولدك، ثمَّ حقُّ أخيك، ثمَّ الأقرب فالأقرب، والأول فالأول. (٦)

(ثمَّ حقوق الآخرين)

حقُّ مولاك المنعم عليك، ثمَّ حقُّ مولاك الجارية نعمتك عليه، ثمَّ حقُّ ذي المعروف لديك، ثمَّ حقُّ مؤذنتك لصلاتك (٧)، ثمَّ حقُّ إمامك في صلاتك، ثمَّ حقُّ جليستك، ثمَّ

١ - العبادات: الصلاة والصوم والحج والصدقة والزكاة والهدي.

٢ - تخرج في نسخة أخرى.

٣ - معنى السائس: هو مدبر القوم، والذي يتولى أمرهم، والأمر يقوم به السلطان أو العالم، أو المولى أو الأب والأم والزوجة وما إليها. المنجد: ٣٤٥؛ مجمع البحرين: ٧٨/٤.

٤ - الرعية: القوم والمجتمع والأسرة وعامة الناس الذين عليهم مؤول يدير شؤونهم ويحفظها.

٥ - ملك النكاح بالعقد الدائم والمنقطع وملك اليمين العبيد والجواري والتحليل والإباحة، وما إليها.

٦ - والأولى فالأولى. الخصال: ٥٣٢.

٧ - بالصلاة ، للصلاة . في المصادر. الخصال: ٥٣٢ ؛ تحف العقول: ١٩٢.

حقُّ جارك، ثمَّ حقُّ صاحبك، ثمَّ حقُّ شريكك، ثمَّ حقُّ مالك ثمَّ حقُّ غريمك (١) الذي يطالبك (تطالبه) (٢)، ثمَّ حقُّ خليطك (٣)، ثمَّ حقُّ خصمك المدعي عليك، ثمَّ حقُّ خصمك الذي تدعي عليه، ثمَّ حقُّ مستشيرك، ثمَّ حقُّ المشير عليك، ثمَّ حقُّ مستنصحك ثمَّ حقُّ الناصح لك، ثمَّ حقُّ من هو أكبر، ثمَّ حقُّ من هو أصغر منك، ثمَّ حقُّ سائلك ، ثمَّ حقُّ من سألتَه، ثمَّ حقُّ من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل (٤) ، عن تعمد منه أو غير تعمد ، ثمَّ حقُّ من جرى على يديه مسرة من قول أو فعل [، ثمَّ حقُّ أهل ملتك عامة، ثمَّ حقُّ أهل ذمتك (٥)].

ثمَّ (٦) الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب. فطوبى لمن أعانَه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ، ووفّقَه لذلك وسدّدَه (٧).

١ - الغريم: الدائن أو المدين، أو مطلق الآداب الاجتماعية بين الطرفين حتى الخصم أيضا. المنجد: ٥١٨؛ مجمع البحرين: ١٢٦/٦.

٢ -وردت زيادة في بعض النسخ: (ثمَّ حقُّ غريمك الذي يطالبك) وفي أغلب الروايات غير موجود لا في رواية الصدوق ولا في رواية ابن شعبه وبدونه تتم الحقوق: خمسين حقاً، والظاهر كونه زائداً.

٣ - الخليط: ضم الشيء إلى آخر، والامتزاج بينهما أو المشاركة أو القوم الذين أمرهم واحد من الجلساء أو العمال أو البيت وما إليه. المنجد: ١٧٥؛ مجمع البحرين: ٣٤٦/٤.

٤ - أو مسرة بذلك. تحف العقول: ١٩٢.

٥ - أهل الكتاب - اليهود والنصارى والمجوس.

٦ - هي، أو ثمَّ، هكذا جاءت كلمة (ثمَّ) هنا في الروايات والنسخ كلها وأظنها مصحفة عن (هي) إشارة إلى جميع الحقوق المذكورة في تحف العقول: ١٩٢، ويؤيد هذا، أن الرسالة - في كل نسخها - تنتهي عند ذكر (حق أهل الذمة) ولم يذكر فيها عن حقوق أخرى أي شيء ، فليلاحظ الحادثة هامش بحار الأنوار: ٣/٧٤.

٧ - لا بد من التنبيه أن هذه المقدمة لم يوردها الصدوق. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ الأمالي: ٢٨٨، وإنما أوردها في، الخصال: ٥٣٤؛ تحف العقول: ١٩٢.

المستوى الثالث: مفهوم الحق

لقد تكررت هذه الكلمة في رسالة الحقوق كثيرا، وسمية به وذكرت عدة مرات. دعت الحاجة لتحديد معناها بيان فكرة بسيطة عاجلة، ولمحة حول مفهوم كلمة الحق بمعناها العام.

والباحث يجد تشعب أبواب البحث حول هذا العنوان في كتب العلماء – الفقه والقانون- حتى ألف وكتب فيه كتب والرسائل. (١) مع تعلق معناه في أبواب ومباحث فقهية وأصولية واجتماعية وأخلاقية، وقضاء وقانون وغيرها.

إلا أنه من خلال بحوث هذه الرسالة الإسلامية نؤكد على خصوص معنى كلمة الحق التي تشمل الواجبات والمستحبات والحقوق الإنسانية الأخرى. الحق لغة: المطابقة، والموافقة لشيء على واقعه الأولي، ويقال: ويطلق على أوجه: الحق، الموجد لشيء، وخالقه، ومبدعه بسبب ما تقتضيه. (٢) الحكمة، أن الله هو الحق قال تعالى: [ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق..] (٣)

يطلق على الموجد، بحسب مقتضى الحكمة والطبع ، فَأَنَّ أفعال الله كلها حق قال تعالى : { ما خلق ذلك إلا بالحق } . (٤)

أَنَّ الحق: هو الاعتقاد المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه ، مثل قول الموت حق والثواب حق والعقاب حق ، والجنة والنار فقال تعالى : { فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق } . (٥)

الحق: هو الثبوت أي: الأمر الثابت الذي لا يسوغ انكاره (٦). وهناك معاني أخرى يمكن استخلاصها للحق في المصادر. (٧) المعنى الراجح والمنطبق على المورد في رسالة الحقوق هو:

١ - المكاسب: ٤/٤١٤؛ بلغة الفقيه: ٣/٣١٣؛ ما وراء الفقه: ٦/١٣؛ الحق والحكم: ١٢

٢ - المفردات في غريب القرآن: ١٢٥

٣ - سورة الأنعام: ٦٢

٤ - سورة يونس: ٥

٥ - سورة البقرة: ٢١٣

٦ - دستور العلماء: ٢/٤٣

٧ - مجمع البحرين: ٥/١٤٨

الفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر ما يجب، في الوقت المحدد له هذا المعنى هو المراد من لفظة الحق في ضوء رسالة الحقوق؛ لأنها رسالة الإلهية، فقال تعالى : { وكذلك حقت كلمة ربك } .^(١)

فالأحكام والأخلاق التي ينبغي أن تفعل من أفعال وحقوق الله أو حقوق الناس، سواء كانت واجبة أو مستحبة.

أما الحق في القانون، (أن لمفهوم الحق في الفقه الإسلامي معنى رحباً، وله شمولية وسعة فهو أكثر دقة، وأعمق تركيزاً من المفهوم الذي اضفاه وتحلى به عند رجال الفقه والقانون الغربي.

الذي يكاد ينعقد الاتفاق عندهم على تعريف الحق بأنه: (مصلحة يحميها القانون) وهو ما قاله رجل القانون الألماني (اهونج المتوفي عام ١٨٩٢م)

والذي ذهب إلى القول بأن أساس الحق لا يقوم على أية فكرة أخلاقية بل على القوة، ومن صنع الدولة والقانون.

فيكون بهذا القول قد تأثر بالكتاب الذي أصدره مؤسس الحركة الصهيونية (هرتزل) بعنوان (الدولة اليهودية) في كون الحق منبعه القوة ، وكان معاصراً له وابن جلدته).^(٢)

في حين أن المنظور الإسلامي للحق لم يجعل مفهومه منصبا على المصلحة، وإنما هو وسيلة لتحقيق تلك المصلحة التي يحميها الشارع الإسلامي.

فهو والحالة هذه يمنح لصاحبه سلطة أو مكنة تتحقق من خلالها مصلحته المشروعة سواء كانت هذه المصلحة منصبة على أمور عالية أو معنوية أو غيرها.

أقسام الحق : قسم علماء الفقه الإسلامي الحق من حيث متعلقه وصاحبه إلى ثلاثة أقسام^(٣) هي :

حق الله تعالى: وهو ما تعلق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز فيه السقوط أو التنازل، وينصب على كل ما يقصد منه إقامة الواجبات الدينية أو الأوامر الشرعية، تقرباً إلى

١ - سورة غافر: ٦

٢ - أصول التشريع الجنائي الإسلامي: ٦٤

٣ - القواعد والفوائد: ٣٢٥/١.

الله تعالى أو كان فيه مصلحة للدين والمسلمين، وهو ما يمثل في المصطلح القانوني المعاصر بالحق العام. (١)

وأما حق العبد: فيمثل الحق الخاص بالإنسان الذي ينصب على مصلحته الذاتية، وحقوق العباد متساوية كتسوية القاضي بين الخصوم.

وأما الحق المشترك بين المعبود والعبد: فمثاله حق الإنسان في الحياة، وصيانة حياته من الخطر أو ماله من التلف. (٢)

١ - أصول التشريع الجنائي الإسلامي: ٦٤.

٢ - الإسلام وحقوق الإنسان: ٧.

التحقيق

ينتظم القول حول تحقيق ودراسة نص رسالة الحقوق في بيان نقاط مهمة:

١-نقدم صور الاعتذار من الإمام علي بن الحسين السجاد (عليه السلام) عند التقصير أو الخلل في فهم بيانه.

لا يمكن أن يتضح له آفاق التحدث والغور في مدرسة الحقوق وأدائها، ولكن بدأت في الجهد المتواضع بين يدي الباحث وما لا يدرك كله لا يترك كله. وله الشكر والامتنان، ونسأل الله التوفيق والهداية.

٢- التحقيق والدراسة، أثبتنا متن الرسالة، واضفنا إليه اختلاف الروايات التي نقلت النص، فالزيادة جعلت بين قوسين مع الإحالة إلى مصدرها وروايتها، فأن أغلب المصادر تعتمد على نسخة واحدة فقط.

٣- ضبط النص وتصحيحه، والاختلاف بين الالفاظ في المصادر وإيضاح الالفاظ المبهمة غير ظاهرة المعنى.

٤- الإحالة الآيات بالنص الكامل لها. تخريج الأحاديث النبوية، وبيان الاختلاف في النصوص لو وجد بين المصادر على كثرتها وتعددتها إضافة بعض التعليقات لأجلاء معالم البحث.

المطلب الثاني

تفصيل الحقوق

١- حق الله (سبحانه وتعالى) (عز وجل)

- ٢- قوله: (عليه السلام): (ف(أما حق الله الأكبر: —عليك- (١) ، فإن تعبدته (٢) لا تشرك به شيئاً (٣) فإذا فعلت ذلك بإخلاص (٤) جعل [الله] لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة (٥)، ويحفظ لك ما تحب منهما (٦)). .

١ - عليك، في نسخة أخرى. تحف العقول: ١٨٤

٢ - (فأنك تعبدته) . وسائل الشيعة : ١١/١٣٢

٣ - العبادة: اظهار التذلل ،والخضوع لله تعالى ، ولا يستحقها إلا الله؛ لأنه غاية الفضل والإحسان والرحمة ،قال تعالى : ﴿...ألا تعبدوا إلا آياه...﴾ (سورة الإسراء ، الآية :٢٣)، وقال تعالى : ﴿عبدوا ربكم..﴾ (سورة البقرة الآية : ٢١) ، وقوله : ﴿واعبدوا الله..﴾ (سورة النساء ، الآية : ٣٦) وغيرها.

ومن شروط العبادة: عدم الإشراف بها لغير الله ،والإخلاص بها، وقد حددت الأخبار وأقوال العلماء ذلك تفصيلا في مباحث النية، قال تعالى : ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...﴾ (سورة البينة ، الآية :٥).

٤ - بالإخلاص. الخصال: ٣٥٠.

٥ - كفاية الله للعبد ما يهيمه من مصائب وبلايا الدنيا، وعذاب وعقوبة الآخرة، هذا مشروط بأمر أهمها:

دفع شوائب النفس الأمارة بالسوء، ومقاومة الشيطان وتجنب الرياء والعجب وما إليها من معاصي وأمراض النفس ، ورفع كافة الحجب بالعبادة وتوجه إلى الله تعالى وحده، فعندها تكون العبادة حافظة وراعية لما نحب.

مواد هذا الحق باختصار:

أ- الأهم والأول قبل كل شيء هو طاعة الخالق.

ب- عدم الإشراف بالله لا الشرك الخفي ولا الجلي.

ت- نحصل على نتائج وثمرات مهمة من الحفظ والسعادة في الدارين.

٦ - منهما - الدنيا والآخرة. في نسخة تحف العقول : ١٨٤

٣- حق النفس، حقوق الأعضاء (١)

قوله (عليه السلام) : (وَأَمَّا حَقُّ) (٢) نَفْسِكَ عَلَيْكَ (٣) ، فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا (٤) فِي طَاعَةِ اللَّهِ (٥) فَتَوْدِيَ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَا ، وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَا ، وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهُ ، وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ).

٤- حق اللسان

قوله (عليه السلام) : (وَأَمَّا) (٦) حَقُّ اللِّسَانِ : فَأِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا ، وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ (٧) ، وَالْبَرِّ بِالنَّاسِ ، وَحَسَنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ ، وَحَمْلُهُ بِالْأَدَابِ (٨) ، وَإِجْمَامُهُ (٩) إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالْدُنْيَا ، وَإِعْفَاؤُهُ عَنِ (١٠) الْفُضُولِ (١١) الْقَلِيلَةِ (١٢) الْفَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قَلَّةِ عَائِدَتِهَا (١٣) ، وَبَعْدَ شَاهِدِ الْعَقْلِ وَالِدَّلِيلِ عَلَيْهِ ،

-
- ١ - حقوق الأعضاء من اثنين إلى ثمانية: ٢-٨، حق واحد.
 - ٢ - هنا الالتفات إلى اختلاف الترقيم وتعداد في الحقوق، ففي شرح رسالة الحقوق: ١/ ٢٣؛ جعل هذا حقا مستقلا كما في تحف العقول: ١٩٢، ولم يعد الهدي والحج منها، وهي خمسون حقا .
أعتبر كثير من الذين طبعوا رسالة الحقوق في عصرنا (حق النفس) حقا منفصلا ، وأعطوه رقما مستقلا ، فأدى بهم ذلك إلى زيادة عدد الحقوق إلى (٥١) بينما هي (خمسون) قطعا كما عرفت في المقدمة ، مع أن هذا هو عنوان جامع لما تحته من (حقوق الأعضاء) كما سجلنا فلاحظ ، وقد عدها في تحف العقول المطبوع مستقلا بينما لم يورد (حق الحج) (الآتي برقم [١١] وسيأتي أن من الضروري إيراده . جهاد الإمام السجاد (ع) : ٢٥٥ . رسالة الحقوق : ٣٠٧ .
 - ٣ - النفس: تطلق في اللغة على معاني متعددة: الروح، والدم، والجسد، العين، العظمة، والهمة، والإرادة، ونفس الشخص عينه تستعمل للتوكيد. (المنجد: ٨١٧) فنفس الإنسان روحه وبدنه وذاته الشخصية، التي تحتوى على جوارحه السبعة، وهي وسائل تعينه على طاعة الله.
 - ٤ - تستعملها. الخصال: ٥٣٥، واستوفى حقه: أخذه تاما وافيا . مختار الصحاح: ٥٣١.
 - ٥ - بطاعة الله عز وجل . الخصال: ٥٣٥
 - ٦ - زائدة على بعض النسخ . تحف العقول: ١٨٤.
 - ٧ - زيادة في نسخة الأمالي: ١٣٨.
 - ٨ - وحله وحمله على الأدب . تحف العقول: ١٨٤؛ وما أثبتناه الخصال: ٥٣٥. أي جملة بالآداب.
 - ٩ - إجمام اللسان: الجم اللسان الترك، والسكوت، والملا إلى رأسه، والفراق له، وعدم القصر فيه إلا عند الحاجة والضرورة إليه أي اللسان. المنجد: ٦٦٠.
 - ١٠ - من الفضول. الخصال: ٥٣٥.
 - ١١ - الفضول: الزيادة في الكلام، وفضول المال أي الزائد عن الحاجة، وفضالة البدن أي العرق والريق، والفضول هنا في الكلام. المنجد: ٥٥٥.
 - ١٢ - الشنعة .تحف العقول : ١٨٤.
 - ١٣ - عائدها. تحف العقول: ١٨٤.

وتزيين^(١) العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه^(٢) ، ولا حول ﴿ ولا قوّة إلا بالله ﴾^(٣) ، (العليّ العظيم)^(٤) (...).^(٥)

٥- حقُّ السمع

قوله (عليه السلام) : (وَأَمَّا حقُّ السمع^(٦)) فتتزيهه^(٧) عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه^(٨) ، (وتتزيهه) أن تجعله طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في

١ - وتزيين في النسخة. الخصال: ٥٣٥؛ الأمالي: ١٣٨.

٢ - وردت روايات في أهمية اللسان نبين بعض منها كشاهد يؤيد ما جاء في كلام الإمام زين العابدين (عليه السلام). وروى الكليني بسنده عن إبراهيم بن مهزم الأسدي عن أبي حمزة [الثمالي] عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إن لسان بني آدم يشرف على جميع جوارحه، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير، إن تركتنا. ويقولون: الله، الله، فينا. ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب [بك] ونعاقب بك. الكافي: ٢ / ١١٥، كتاب الإيمان والكفر، باب الصمت وحفظ اللسان، ورواه المفيد في الاختصاص: ٢٣٠.

٣ - سورة الكهف: ٣٩.

٤ - زيادة. تحف العقول: ١٨٤.

٥ - تحليل النص: يرى المشرع أن اللسان جارحو خطرة في البدن، وهي تجر له الويلات فعليها وظائف.

- الابتعاد عن الخطأ والعصيان والاساءة.

- تكرار كلمة الإيمان والحق والخير وذكر الله تعالى.

- ترك الزوائد وعدم الاكثار من الكلام.

- اقفال اللسان والترك عن الكلام إلا وقت الضرورة والمنفعة في الدين والدنيا.

- الاعفاء والغض عن الكلام الثرثار الذي يكون من وراءه ضرر أو احتمال الضرر أو قلة الخير والسوء.

- العقل أكبر دليل على ذلك والوجدان، بأن اللسان والنطق يتبع العقل لا العكس.

- الرجوع بعد كل ذلك إلى توفيق الله وهدايته.

٦ - السمع: أحد الحواس ، ومن أهمها بعد أن قدمه القرآن الكريم ، بقوله تعالى : ﴿ أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ . (سورة الإسراء، الآية : ٣٦) ومن أهم خصائصه:

١- التجنب عن سماع الحرام من الغيبة والغناء والسب ونحوها.

٢- السمع طريق وباب لرضاء القلب والعقل، من طاعة الله ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام).

٣- السمع باب الواردات واللسان صадرات من العقل والشعور به.

٧ - تتزيهه. نسخة أخرى. وسائل الشيعة: ١٦/١٣١.

٨ - نسخة الأمالي: ١٣٨.

قلبك خيراً، أو تكسب (به) خلقاً كريماً، فإنه باب الكلام إلى القلب، يؤدّي إليه (١) ضروب المعاني على ما فيها من خيرٍ أو شرٍّ، و { لا قوّة إلا بالله } ... (٢).

٦- حقُّ البصر

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حقُّ البصر (٣) فغضّه (٤) عما لا يحلّ لك (٥)، وتعتبر بالنظر به، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة (٦) تستقبل بها (٧) بصرًا، أو تستفيد بها (٨) علماء، فإنَّ البصر (٩) بابُ الاعتبار (١٠).

٦- حقُّ اليد: قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حقُّ (١) يدك (٢) أن لا (٣) تبسطها إلى ما لا (٤) يحلّ لك)، (فتنال بما تبسطها (٥) إليه من الله العقوبة في الآجل

١ - إلى. وسائل الشيعة: ١٦/١٣١.

٢ - سورة الكهف، الآية: ٣٦.

٣ - البصر في حاسة العين، فيمكن أن توجد العين بدون بصر، فتكون العين فاقدة للبصر كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ . (سورة الأعراف ، الآية: ١٧٩) وأخرى عين مع البصر والاعتبار: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ . (سورة الأعراف ، الآية: ١٨٠). بصرك. الخصال: ٥٣١.

٤ - أن تغضه. الخصال: ٥٣١.

٥ - وجوب غض البصر عن المحرمات ، وهذا الحكم دلت عليه الآيات ، والأخبار ، وأما الآيات فقال تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (سورة النور ، الآية : ٣٠). وأما الخطاب للنساء بقوله: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ . (سورة النور ، الآية : ٣١).

وأما الأخبار كثيرة دلت على حرمة النظر على المكلفين إلى كل محرم النظر إليه، فقد روي الصدوق بسنده عن النبي (صلى الله عليه وآله): (أشدت غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها، أو غير ذي محرم منها، فأنها أن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته). عقاب الأعمال: ٤٨، ووسائل الشيعة: ١٧٢/١٤.

٦ - أن كل ما وقع عليه البصر فيه عبرة وفهم ودلالة على خالق الكون.

٧ - به. نسخة أخرى. الخصال: ٥٣١.

٨ - به. نسخة أخرى. الخصال: ٥٣١.

٩ - (وتعتبر بالنظر به). الخصال: ٥٣١.

١٠ - أكدت الآيات على التعقل والاعتبار بالأبصار ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ (سورة الحشر ، الآية: ٥٩) و ثنى بالعبرة بقوله تعالى : ﴿ أن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ﴾ . (سورة آل عمران، الآية: ١٣).

(٦)، ومن الناس (باللسان)(٧) اللائمة في العاجل، ولا تقبضها عما (٨) افترض الله عليها (٩).

ولكن توقرها: بقبضها عن كثير مما لا يحل لها، وبسطها (١٠) إلى كثير مما ليس عليها. فإذا هي قد عقلتُ وشرفت في العاجل، ووجب لها حسن الثواب من الله في (الأجل).

٧-حقُّ الرجل[رجلك]: قوله (عليه السلام) : (و(أما) حقُّ رجلِك(١١) أن لا (١٢) تمشي بها[بهما] إلى ما لا يحل لك، (ولا تجعلهما مطيئتك في الطريق المستخفة بأهلها فيها، فإنها حاملتك وسالكه بك مسلك الدين والسبق لك(١٣)، ففيهما (١) تقف على

-
- ١ - هنا تقديم وتأخير في المصادر بين حق اليد، وحق الرجل، في بعض الروايات قدم حق الرجل، وفي آخر تأخير له، وأن كان الأصح تقديم اليد لأنها أهم.
 - ٢ - اليد أو اليدين: العضو الفعال في الجسم، والكثير الحركة، ويعبر به عن القوة، ويطلق على الأصابع، والكف، والذراع، والساعد، والعضو بأجمعه من الجسم، وعلى هذه الفكرة شواهد من الآيات والأخبار، وكلمات أهل اللغة في محلها.
 - ٣ - أن لا. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢، فأن. الخصال: ٥٣٥.
 - ٤ - عما لا يحل. الخصال: ٥٣٥.
 - ٥ - ورد النهي عن بسط اليد في العطاء، أو بخلها جدا بل الحد الأوسط والتوازن بالعدل، وهو القاعدة الكبرى في النهج الاسلامي فقال تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد ملوما محسورا﴾. (سورة الإسراء، الآية: ٢٩).
 - ٦ - فإذا امتدت إلى أكل أموال الناس أو سرقتها وغصبها وأخذها بالباطل، ترتبت العقوبة قال تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..﴾. (سورة المائد، الآية: ٣٨) الحد للسرقة في الدنيا، والعذاب في الآخرة.
 - ٧ - زائدة. تحف العقول: ١٨٥.
 - ٨ - مما. تحف العقول: ١٨٥.
 - ٩ - الفرائض التي طلبت من اليد كثيرة، ومن أهمها الطاعة والبيعة لولي الله في الأرض، فقال تعالى: ﴿أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم..﴾. (سورة الفتح، الآية: ١٠).
 - فإذا استخدمت خلاف ذلك أي الفساد، فينتج ظهور المعاصي والبلاء والوباء، قال تعالى: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس..﴾. (سورة الروم، الآية: ٤١).
 - لذا يرسل الله سخطه بالذنوب من الناس بما تكسب أيديهم وأفعالهم مطلقا، قال تعالى: ﴿ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم..﴾ (سورة القصص، الآية: ٤٧).
 - ١٠ - تبسطها. تحف العقول: ١٨٥.
 - ١١ - تأخر عن حق اليد. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٣؛ المجالس - الامالي: ٢٢. [رجلك].
 - ١٢ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٣؛ وسائل الشيعة: ١٣٣/١١؛ فأن في نسخة أخرى.
 - ١٣ - زيادة. تحف العقول: ١٨٥. الجملة فيها تقديم وتأخير.

الصرط ، فانظر أنَّ لا يزلا^(٢) بك فتتردى^(٣) في النار^(٤)، و { لا قوة إلا بالله } ...
(٥).

٨- حق البطن

قوله (عليه السلام) : (وَأَمَّا حَقُّ بطنك^(٦) أَنْ لَا (٧) تجعله وعاءاً^(٨)) لقليل من الحرام ولا لكثير^(٩)، وَأَنْ تقصد^(١) له في الحلال، ولا تخرجه من حدِّ التقوية إلى

-
- ١ - فيهما، فبهما. فيها. وسائل الشيعة : ١١/١٣٣.
 - ٢ - يزل. الخصال: ٥٣١؛ تزل. من لا يحضره الفقيه: ٣/٣٣٨.
 - ٣ - المجالس - الامالي : ٢٢٢؛ نسخة الخصال: ٥٣٣، فتتردى.
 - ٤ - أن الله خلق الرجلين ، حتى يستعين بهما ابن ادم على طاعة الله، ولا يستعملهما في المعصية ، ولذا نهى النساء أن تضرب القدمين مع الزينة فقال تعالى: ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ما يخفين من زينتهن.. ﴾ (سورة النور ، الآية : ٣١). وكنى بهما عن الزنا والفواحش فقال تعالى: (ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن..). (سورة الممتحنة ، الآية : ١٢) و إذا تعدى الفرد، واستعمل قدمه ليحارب الله ورسوله والمؤمنين فيشملة العذاب الدنيوي بالحدود الشرعية والعقوبة الأخروية كما خاطب العصاة : ﴿ ..أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.. ﴾. (سورة المائدة، الآية : ٣٣). ونجد الحث على ثبوت قدم الصدق للفرد عند الله بقوله : ﴿ وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم... ﴾. (سورة يونس، الآية : ٢). بل يسير العبد بالقدم سريعا غلى ما يرغب بقوله : ﴿ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.. ﴾. (سورة ص، الآية : ٤٢). والقدم كناية عن قوة المشاة العسكرية للدفاع عن الإسلام والمسلمين فقال تعالى : ﴿ واجلب عليهم بخيلك ورجلك... ﴾. (سورة الإسراء، الآية : ٦٤).
 - ٥ - سورة الكهف، الآية : ٣٦.
 - ٦ - البطن تطلق على معاني:
- البطن: الجارحة من بدن الإنسان ،والجمع بطون كما قال تعالى : ﴿..في بطون أمهاتكم..﴾. (سورة النحل الآية : ٧٨).
 - البطن: خلاف الظهر من كل شيء. المفردات في غريب القرآن: ٥٠؛ مجمع البحرين: ٢/٢١٤.
 - ٧ - فأن. الخصال: ٥٣١.
 - ٨ - وعاء للحرام. تحف العقول: ١٨٥.
 - ٩ - ورد النهي عن تناول لقمة الحرام بل مطلق التصرف فيه، فأن له آثار سيئة في الدنيا والأخرة، ولذا لا نملأ الجوف من الحرام فقال تعالى : ﴿ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ﴾ (سورة الصافات، الآية : ٦٦).
- فالعاصي يأكل في الدنيا الحرام ويملاً بطنه النار في الآخرة فقال تعالى : ﴿ أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً ﴾. (سورة النساء، الآية : ١٠).
- وفي الحديث عن الرسول (صلى الله عليه وآله) : (ما ملأ ابن أدم وعاء شراً من بطنه، حسب

حدّ التهوين، وذهاب المروءة^(٢)،(وضبطه إذا هم بالجوع والظماً)[ولا تزيد على الشبع] فإن الشبع^(٣) المنتهي بصاحبه إلى (التخم)^(٤) [مكسلة ومثبطة ومقطعة عن كل برّ وكرم، وإن الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروءة).

٩-حقُّ الفرج

قوله (عليه السلام) : (وَأَمَّا حَقُّ فَرْجِكَ: (٥) أَنْ تَحْصِنَهُ عَنِ الزَّنا (٦)، وحفظه (٧) عما لا يحلّ لك - وتحفظه من أَنْ ينظر إليه- (٨) والاستعانة عليه بغضّ البصر (٩)، فإنّه من أعون الأعوان (١٠)، وضبطه إذا هم بالجوع والظماء، وكثرة ذكر الموت،

ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فتلت: لطعامه، وتلت لشرابه، وتلت لنفسه.).
أحياء علوم الدين: ١٣٠/٤.

١ - تقتصد. تحف العقول: ١٨٥.

٢ - زيادة في تحف العقول: ١٨٥.

٣ - الشبع، إلى التخم في نسخة أخرى. تحف العقول: ١٨٥. والعطش.

٤ - يلفت الإمام زين العابدين (عليه السلام) أنظار الناس إلى أن الشبع والامتلاء الكثير جدا من الطعام يعطي ضررا بليغا من الصعب تحمله، فضلا عما أن فيه من نقص المروءة وتقليل القوة العاقلة، ويوصل إلى نقصان الأخلاق بل البطنة داء عضال ورد النهي عنه، وكراهة القضاء وفصل الخصومة وهو شبعان جدا أو جائع، فالإنسان مع هاتين الحالتين لا يستطيع الأنصاف وبذل الحق.

٥ - الفرج يطلق في اللغة العربية على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة، والخنثى والصبي والصبية والحي والميت، وهو لفظ استعمل في القرآن كناية بقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾. (سورة المؤمنون، الآية: ٥).

٦ - فأن. الخصال: ٥٣٥.

٧ - فحفظه عما. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٣.

٨ - الخصال: ٥٣٥.

٩ - عبر الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) بالحفظ والاستعانة؛ لأنها اللفظة الدالة على المعنى الواضح كما في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات..﴾. (سورة الأحزاب، الآية: ٣٥).

وعن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين، النظر، وزنا الفم القبلية، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب). وسائل الشيعة: ١٣٩/١٤.

١٠ - يستعين الفرد المسلم المؤمن بذكر الله على كبح الشهوة، وغض البصر عن الحرام، ومعرفة العواقب للفواحش والمحرمات، ومن أدوات الاستعانة الصوم روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء، فأليك اشكو العزوبة، فقال: وفر

والتهدّد لنفسك بالله، والتخويف لها به، وبالله العصمة والتأييد، ولا حول و{ لا قوّة إلاّ به }.....). (١)

ثم الحقوق الأفعال – العبادية-

١٠- حق الصلاة.

١١- حق الحج.

١٢- حق الصوم.

١٣- حق الصدقة.

١٤- حق الهدى.

١٠- حق الصلاة

قوله (عليه السلام): (ف) (أما) (٢) وحق الصلاة (٣) أن (٤) تعلم أنها وفادة إلى الله - تعالى- (عز وجل) (وأنت فيها) (وإنك قائم بها بين يدي الله). (عز وجل). (٥)

فإذا علمت ذلك (كنت خليفاً أن تقوم فيها) (٦) قمت (٧) مقام (العبد) (١) الذليل الحقير الراغب، والراهب، الراجي، الخائف، المسكين، (٢) المتضرع (٣)، لمن كان المعظم

شعر جسّدك وادم الصوم ففعل فذهب ما به من الشبق) أي الشهوة والحاجة إلى الزوجة. وسائل الشريعة: ١٧٨/١٤.

١ - المجالس: ٢٢٢؛ الأمالي: ١٣٨.

٢ - زيادة في تحف العقول: ١٨٥

٣ - الصلاة: هي الصلة بين العبد وربّه، والوفادة إلى الله، و اللجوء نحو ساحة رحمته، والضيافة بفناء مغفرته، تشبه صفوف المصلين جماعة أو جمعة صفوف يوم الحشر ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا﴾. (سورة مريم، الآية: ٨٥).

روي في صحيحة أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: (إن الله جل جلاله قال: ما يقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وأنه يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألتني أعطيته.....) (وسائل الشريعة: ٥٣/٣).

٤ - فأن - تحف العقول: ١٨٥.

٥ - زيادة في أغلب النسخ.

٦ - زيادة في بعض النسخ.

٧ - مكارم الأخلاق: ٤٥٦.

(من قام) (٤) بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها (٥)، (مع الإطراق) (٦) وخشوع الأطراف، ولين الجناح، وحسن المناجاة له في نفسه، والرغبة (٧) إليه في فكك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك، واستهلكتها ذنوبك) (٨)، و {لا قوة إلا بالله}... (٩)

١١- حقُّ الحجِّ

قوله (عليه السلام): (وحقُّ الحجِّ) (١٠) أنْ تعلم: أنه وفادة إلى ربِّك ، وفرارٌ إليه من ذنوبك (وفيه) وبه قبول توبتك ، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك). (١١)

-
- ١ - وسائل الشيعة: ١٣٣/١١؛ الحقير الذليل. مكارم الأخلاق: ٤٥٦.
 - ٢ - المستكين. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.
 - ٣ - أما صفات العبد المصلي وحالاته، فذكر الإمام زين العابدين (عليه السلام) منها عدة صفات أهمها الإقبال والخشوع واستحضار عظمة الله واستشعار هيئته في أثناء الصلاة، كما كان أهل البيت (عليه السلام). وسائل الشيعة: ٦٨٥/٤.
 - ٤ - المشهور ومعظم النسخ تحف العقول: ١٨٥.
 - ٥ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢. تقديم وتأخير في الفقرة.
 - ٦ - مع الإطراق، المجالس: ٢٢٢؛ غض الطرق: يغض بصره مع الإطراق إلى الأرض والاسترخاء في الجفون. الفائق: ٥٨٦/١؛ تاج العروس: ٣٤٥/١٢.
 - ٧ - والطلب. تحف العقول: ١٨٦.
 - ٨ - زيادة في تحف العقول: ١٨٦.
 - ٩ - سورة الكهف: ٣٩.
 - ١٠ - هذا الحق زيادة في كتاب الصدوق- الخصال: ٥٣١؛ من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ المجالس: ٢٢٢؛ وسائل الشيعة: ١٣٣/١١.
 - وأما باقي المصادر التي نقلت الرسالة لا توجد فيها . وبها يرتفع عدد الحقوق إذا افرد لوحده، إلى واحد وخمسين حقاً، وإن كان أفضل جعلها ملحقة بالصلاة، لأنه لم يذكر في المقدمة سابقاً. والحج واجب فرض لحج الإسلام في قوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ (سورة آل عمران، الآية: ٩٧).
 - ومستحب وللحج فوائد ومصالح وغايات عظيمة وسامية ذكر منها:
أ- الوفود لبيت الله.
ب- الفرار من الذنوب وتحطيمها.
ج- قبول التوبة، وغفران الذنب.
د- امتثال الواجب الشرعي وإسقاطه.
 - ١١ - حقُّ الحجِّ لم يرد عند ابن شعبة ولكن وجوده ضمن الحقوق العبادية ضروري بل مهم.

١٢ - حق الصوم

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حق الصوم (١) أَنْ (٢) تعلم: أَنَّهُ حجاب ضربه الله عز وجل) على لسانك، وسمعك، وبصرك، وبطنك، وفرجك (٣) ليستترك (٤) به من النار، (فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك). (٥)

وهكذا جاء في الحديث: (الصوم جنة من النار) (٦) ، فإن سكنت أطرافك في حجابها رجوت أن تكون محجوباً، وإن أنت (٧) تركتها تضطرب في حجابها وترفع جنبا

١ - الصوم: الإمساك عن المفطرات المعينة تقرباً إلى الله، بوقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وله فوائد ومصالح روحية عظيمة، واجتماعية جليلة. وله أنواع : منها الواجب والمستحب . فقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾. (سورة البقرة: ١٨٣).

ودلت على الجانب الاجتماعي للصوم، صحيحة هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): (علة الصيام، فقال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع) . وسائل الشريعة: ١٧/٧.

٢ - فإن نسخة من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.

٣ - فرجك وبطنك نسخة تحف العقول: ١٨٦.

٤ - يستترك. وسائل الشريعة: ١٣٣/١١.

٥ - المجالس: ٢٢٢؛ الفقيه: ٣٣٨/٢؛ الخصال: ٥١٣.

٦ - في الحديث نقطتان:

الأولى: اختلاف مصادره وألفاظه بين المصادر رواه البخاري: صحيح البخاري: ٣٢٤/١. قال: (صلى الله عليه وآله): (الصيام جنة). وروي بأخبار متعددة من طرق الأمامية فقد نقله . الفروع من الكافي: ١٨٠/١؛ من لا يحضره الفقيه: ٢٠/٢؛ وسائل الشريعة: ٢٨٩/٧.

الثانية: الجنة أي حجاب وقاية من النار؛ فإن الصوم إرادة وعزم على ترك المفطرات في الدنيا، وأمن من العقوبة في القيامة ، كما يتقي احد بسلاحه من الأعداء. مجمع البحرين: ٥٤/١.

٧ - الإفطار في شهر رمضان محرم بل مع الاستحلال والإنكار لوجوب، يخرج مرتكبه عن سمة الإسلام ومع التعمد الإفطار والعصيان فعليه القضاء والكفارة.

وإذا ترك الصوم عن جهل أو نسيان أو لعذر من مرض أو سفر فعليه القضاء، فالصيام من أحكام الإيمان والتقوى والإفطار بعكسه روي يونس بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج الإيمان منه) وسائل الشريعة: ١٨١/٧.

الحجاب، فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة، والقوة الخارجة عن حدّ التقية لله، لم تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منه). (١) و { لا قوة إلا بالله } (٢).

١٣ - حق الصدقة

قوله (عليه السلام): (و(أما) حق الصدقة(٣): أن (٤) تعلم أنها ذخرك عند ربك (عز وجل) ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد (عليها)، (فإذا علمت ذلك) (٥) كنت بما(٦) استودعته سرّاً (٧) أوثق (٨) بما استودعته علانيةً (وتعلم أنها تدفع البلايا(٩) والأسقام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة) (١٠).

(وكنّت جديراً أن تكون أسررت إليه أمراً أعلنته، وكان الأمر بينك وبينه فيها سرّاً على كلّ حال. ولم تستظهر عليه بما (في ما) استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها، كأنك أوثق في نفسك لا كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك)

- ١ - زيادة في تحف العقول: ١٨٦.
- ٢ - سورة الكهف: ٣٩.
- ٣ - الصدقة: عطاء قصد به التقرب إلى الله، وهي تشمل المال وغيره من المعروف والتعليم وعدم الشرك بل توصل من لا يهتدي لحاجته وترشده صدقة.
- ومن أسرارها أنها ذخّر للإنسان في الآخرة وديعة مضاعفة وتجارة رابحة قال تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم﴾. (سورة الحديد، الآية: ١١).
- ولشرف هذا العمل وعظمته قال تعالى: ﴿لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم﴾. (سورة التوبة، الآية: ١٠٤).
- بل هي في زيادة عند الله قال تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٧٦).
- وفي فضلها روايات كثيرة وآثار متعددة. وسائل الشيعة: ٣٤٥/٦؛ الكعبي- الصدقة وأثرها في المجتمع: ٦٧.
- ٤ - فأن. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.
- ٥ - وسائل الشيعة: ١٣٣/١١؛ تحف العقول: ١٨٦.
- ٦ - بما. وسائل الشيعة: ١٣٣/١١.
- ٧ - الأسرار في الصدقة المستحبة أفضل من الإجهار بها، وفي الصدقة الواجبة الإجهار أفضل من الأسرار، وفي الليل أفضل من النهار دلت عليه الآيات والروايات. والإنفاق بالصدقة من أعمال أهل الإيمان قال تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٧٤).
- وقال سبحانه: ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق﴾. (سورة إبراهيم، الآية: ٣١) وغيرها.
- ٨ - منك. مكارم الأخلاق: ٤٥٦.
- ٩ - البلاء. في نسخة أخرى.
- ١٠ - منك. مكارم الأخلاق: ٤٥٦. الجملة تقديم وتأخير في بعض النسخ.

(١) ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك ، فإذا امتننت بها(٢) لم تأمن أن تكون بها مثل تهجين حالك منها إلى ما مننت بها، عليه لأن في ذلك دليلاً على أنك لم ترد نفسك بها ، ولو أردت نفسك بها لم تمتن بها على أحد .(٣) و [لا قوة إلا بالله](٤).

١٤ - حق الهدى (٥)

قوله (عليه السلام): (و) (أما حق الهدى(٦) : (أن تريد به الله عز وجل ولا تريد خلقه، ولا تريد به إلا التعرض لوجه ونجاة روحك يوم تلقاه) (٧). فإن تخلص به الإرادة (٨) إلى ربك، والتعرض لرحمته وقبوله، ولا تريد عيون الناظرين دونه، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً، ولا متصنعاً، وكنت إنما تقصد إلى الله.(وأما حقوق عامة الأفعال)(٩) وأعلم إن الله يراد باليسير، ولا يراد بالعسير. كما أراد بخلقه التيسير، ولم

١ - تحف العقول: ١٨٦.

٢ - بين الفقهاء أن هناك آداب وأحكام للصدقة منها عدم المن والأذى بها، لأن مع تحقق أحد هذين المانعين يحبط أجرها وأثرها الاجتماعي والنفسي والأخلاقي والديني قال تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين﴾. (سورة البقرة ، الآية : ٢٦٢-٢٦٤).

والمن والأذى يحصل قبل الصدقة وفي أثنائها وبعدها وهو أما باللسان أو الفعل أو الإشارة، وإن كانت بعض النصوص أشارت إلى المن والأذى بعد الصدقة لكونه الفرد الأغلب والأوضح والاجلى. الصدقة وأثرها في المجتمع: ٦٩.

٣ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.

٤ - سورة الكهف: ٣٩.

٥ - ملحق بالرقم السابق..

٦ - الهدى فداء يقدم من الحاج في منى امتثالاً لأمر الله، وهو من شعائر الله في الحج فقال تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم﴾. (سورة المائدة ، الآية : ٩٧) . وهو واجب ميسر بما توفر لدى الحاج: ﴿فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾. (سورة البقرة، الآية: ١٩٦).

وله أحكام وشروط مذكورة في كتاب الحج.

٧ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ المجالس: ٢٢٢؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٧.

٨ - تخلص بها الإرادة. زيادة في تحف العقول: ١٨٦.

٩ - زيادة في بعض النسخ.

يرد بهم التعسير. وكذلك التذلل أولى بك من (التدهقن)^(١) لأن الكلفة والمؤنة في (المتدهقنين) فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما، ولا مؤنة عليهما، لأنهما الخلقة، وهما موجودان في الطبيعة . و[لا قوة إلا بالله] ^(٢)..).

ثم حقوق الأئمة

١٥ - حق السلطان.

١٦ - حق المعلم-العلم-.

١٧ - حق المالك- الملك-.

١٥ - حق السلطان

قوله (عليه السلام): (و(فأما) حق السلطان ^(٣)): (سائسك بالسلطان)^(٤)، أن^(٥) تعلم إنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلي فيك بما جعله - الله- عز وجل له - عليك- ^(٦) من السلطان.

(وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقى بيدك إلى الهلكة، وتكون شريكاً له في ما يأتي إليك من سوء) - ^(٧) وأن تخلص له في النصيحة، وأن لا تماحكه ^(٨)، وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه .

١ - التدهقن: اسم اشتق من الدهقان، وهو التاجر أو البائع أو رئيس القوم، والنون في الكلمة أما أصلية فتكون غير معربة، وإذا كانت زائدة تعرب، وأطلق في كلمات أهل اللغة على الامتلاء، وورد فيه خبر بكراهة التدهقن أي التكبر والأنفة وهي ضد الامتلاء. المغرب: ١٧١؛ المنجد: ٢١٠؛ مجمع البحرين: ٦/٢٥٠.

٢ - سورة الكهف: ٣٩.

٣ - السلطان: التسلط والقدرة بل له الحجة، ويطلق غالباً على المتسلط بالقوة كما في مفهوم الملك والوالي والخليفة، فالتسلط على غيره، وقال: ﴿وقد جعلنا لوليه سلطانا﴾. (سورة الإسراء، الآية: ٣٣).

٤ - زيادة تحف العقول: ١٨٦.

٥ - فأن. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.

٦ - أن. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ المجالس: ٢٢٢.

٧ - الفقيه: ٣٣٨/٢؛ المجالس: ٢٢٢؛ الخصال: ٥٣١؛ مكارم الأخلاق: ٤٤٨ وسائل الشيعة: ١٣٣/١١.

٨ - ماحكه: أي اللجاجة في الخصومة مع السلطان، كما في حديث علي (عليه السلام): (لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم) - أي اللجاجة والحجة معهم. النهاية: ٣٠٣.

وتذلل وتلطّف لإعطائه من الرضا ما يكفّه^(١) عنك ولا يضرّ بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله، ولا تعازره^(٢) ولا تعانده، فإنّك إنّ فعلت ذلك عققته وعققت نفسك.

فعرّضتها لمكروه^(٣) وعرضته للهلكة فيك، وكنت خليفاً أنّ تكون معيناً له على نفسك^(٤) وشريكاً له فيما أتى إليك من سوء^(٥) . و[لا قوّة إلاّ بالله]^(٦) .

١٦ - حقّ المعلم - العلم -

قوله (عليه السلام) : (و-أما- حقّ سائسك بالتعلم [بالعلم]^(٧) ، التعظيم له^(٨) ، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه .

(وأنّ لا ترفع عليه صوتك، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدّث في مجلسه- أحداً-، ولا تغتاب عنده أحداً، وأنّ تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأنّ تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس عدوّاً، ولا تعادي له ولياً، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله [عزّ وجلّ] بأنّك قصدته، وتعلّمت علمه -الله- وجلّ وعزّ^(٩) لا للناس) .^(١٠)

(والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، بأنّ تفرغ له عقلك وتحضره فهمك، وتزكي له [قلبك]، وتجلي له بصرك: بترك اللذات ونقص الشهوات.

١ - يكفيه. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ الكفاية سدّ الخلة، وبلوغ المراد من رضاه. المفردات في غريب القرآن: ٤٣٧.

٢ - تعازره: تتقوى عليه، فإنّ العزيز هو الملك لغلبته على أهل مملكته، فلا تضاده، ولا ترده، بل أن عارضته يصل بك المكروه.

٣ - لمكروهه في نسخة أخرى.

٤ - فالإمام زين العابدين (عليه السلام) يرسم وينظم طريق التعايش والمعاملة مع السلطان، فإنّ للسلطان حقوق على رعيته وللرعية حقوق عليه، وقد سبق أن بين الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الاشتهر النخعي ذلك مفصلاً (نهج البلاغة: ٣١/٣) وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (زين الأرض بثلاثة: العلماء والمطر والسلطان العادل). (إحياء علوم الدين: ١١٥/٥).

٥ - زيادة. تحف العقول: ١٨٦.

٦ - سورة الكهف: ٣٩.

٧ - بالعلم نسخة أخرى. والتعلم. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.

٨ - فالتعظيم. الخصال: ٥٣٥؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٧.

٩ - (الله عز وجل اسمه) في نسخة أخرى. أكثر هذه الحقوق للمعلم وردت في رواية عن أمير المؤمنين(ع). آداب المتعلمين: ٧٧.

١٠ - الخصال: ٥٣٥؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٧؛ وسائل الشيعة: ١٣٤/١١.

وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ فِيمَا أَلْقَى [إِلَيْكَ] رَسُولُهُ إِلَى مَنْ لَقِيكَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَلَزِمَكَ حَسَنُ التَّأْدِيَةِ عَنْهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا تَخْنَهُ فِي تَأْدِيَةِ رِسَالَتِهِ وَالْقِيَامِ بِهَا عَنْهُ إِذَا تَقَلَّدْتَهَا (١) وَلَا حَوْلَ وَ{ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ } (٢) .

١٧- حَقُّ الْمَالِكِ-الْمَلِكِ-

قوله (عليه السلام): (و- أَمَا- حَقُّ سَائِسِكَ بِالْمَلِكِ فَنَحْوُ مَنْ سَائِسِكَ بِالْسلْطَانِ، إِلَّا أَنْ هَذَا يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ذَاكَ (٣)، تَلْزِمَكَ طَاعَتُهُ فِيمَا دَقَّ وَجَلَ مِنْكَ ، إِلَّا أَنْ يَخْرِجَكَ مِنْ وَجُوبِ حَقِّ اللَّهِ.

فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَحَقُوقِ الْخَلْقِ، فَإِذَا قَضَيْتَهُ رَجَعْتَ إِلَى حَقِّهِ فَتَشَاغَلْتَ بِهِ). و[لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] (٤). (فَأَنْ تَطِيعَهُ، وَلَا تَعْصِيَهُ إِلَّا فِيمَا يَسْخِطُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ). (٥).

ثُمَّ حَقُوقُ الرِّعَايَةِ

١٨- حَقُّ الرِّعَايَةِ بِالْسلْطَانِ

١٩- حَقُّ الرِّعَايَةِ بِالْعِلْمِ

٢٠- حَقُّ الرِّعَايَةِ بِالنِّكَاحِ

٢١- حَقُّ الرِّعَايَةِ بِمَلِكِ الْيَمِينِ.

١ - تحف العقول: ١٨٧.

٢ - سورة الكهف: ٣٩.

٣ - حق المالك مع عبده، أي المولى مع الرق، يجب الطاعة على العبد بقوله تعالى: ﴿ ضَرْبُ اللَّهِ مِثْلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدَرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾. (سورة النحل، الآية: ٧٥) .
وهذه الطاعة بعد امتثال أوامر الله وطاعته بالواجبات العبادية ثم الانتقال الطاعة للمخلوق، والرواية (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق). وسائل الشيعة: ٨٥/١٤.

٤ - سورة الكهف: ٣٩.

٥ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ الخصال: ٥٣٢؛ المجالس: ٢٢٢م ٥٩؛ وسائل الشيعة: ١٣٣/١١.

١٨ - حقُّ الرعيّة بالسلطان

قوله (عليه السلام):

(فأما حقوق - وحق - (١) رعيّتك بالسلطان: فإنّ تعلم أنّك إنّما استر عيتهم بفضل قوتك عليهم، فإنّه إنّما أحلهم محلّ الرعيّة لك ضعفهم وذلهم.

فما أولى من كفاكه ضعفه (٢)، وذلك حتى صيره لك رعيّة وصير حكمك عليه نافذاً، لا يمتنع عنك بعزّة، ولا قوّة، ولا يستنصر فيما تعاضمه منك إلا [بالله] بالرحمة، والحيطة، والأناة (٣).

وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزّة والقوّة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرًا ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه (٤).

[- فأما - وحق (٥) رعيّتك بالسلطان أن (٦) تعلم أنّهم صاروا رعيّتك لضعفهم وقوتك، فيجب أن تعدل فيهم، وتكون لهم كالوالد الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، ولا تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر الله (عز وجل) على ما آتاك من القوّة عليهم (٧). و [لا قوّة إلا بالله] (٨).

١٩ - حقُّ الرعيّة بالعلم

قوله (عليه السلام): (و - أما - حقُّ رعيّتك بالعلم: فإنّ تعلم أنّ الله (عز وجل) (إنّما) قد جعلك لهم خازناً (قيماً لهم) (٩) فيما آتاك من العلم وولّاك (١٠) من خزانة الحكمة.

فإنّ أحسنّت (في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وإنّ أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك). (١)

١ - نسخة تحف العقول: ١٨٦.

٢ - تحف العقول: ١٨٦.

٣ - الحيطة: الحفاضة والحماية والصيانة. والأناة - كفناة - الوقار والحلم وأصله الانتظار.

القاموس المحيط: ٢٣/١

٤ - تحف العقول: ١٨٨/٢٦٢

٥ - حقوق. نسخة أخرى.

٦ - فإن. من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢.

٧ - الخصال: ٥٣٢؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٧؛ وسائل الشيعة: ١٣٤/١١.

٨ - سورة الكهف: ٣٩.

٩ - الخصال: ٥٣١؛ وسائل الشيعة: ١٣٤/١١؛ بحار الأنوار: ٥/٧٤.

١٠ - (فتح لك من خزائنه). بحار الأنوار: ٥/٧٤.

[في] ما ولاك الله من ذلك، وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده، الصابر المحتسب، الذي إذا رأى ذا حاجةٍ أخرج له من الأموال التي في يديه، كنت راشداً، وكنت لذلك آملاً معتقداً، وإلا كنت له خائناً ولخلقه ظالماً، ولسلبه وغره متعرضاً (وكان حقاً على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهائه ويسقط من القلوب محلك) (٢).

٢٠- حق الرعية بالنكاح (ملك اليمين) (حق الزوجة) (٣)

قوله (عليه السلام): (و- أما- حق رعيّتك (٤) بملك النكاح: (٥))

و-أما- الزوجة:(ف) أن تعلم: إنّ الله (عز وجل) جعلها لك- سكناً(ومستراحاً) وأنساً (٦). (وواقية). كذلك كل واحد منكما يجب أن يحمده الله على صاحبه. (٧)

وتعلم(٨) أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك(٩)(ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله)(١٠) فتكرمها، وترفق بها (١١).

وإن كان حقك عليها أوجب(١) (أغلظ) (وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصيةً) ، فإن لها عليك حق أن ترحمها لأنها أسيرك، وتطعمها

١ - مكارم الأخلاق: ٤٥٧.

٢ - الخصال: ٥٣١؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٧.

٣ -العنوان شامل لحقين: حق الزوجية وحق ملك اليمين، والراجح كون العنوان واحد. رسالة الحقوق-الخرسان: ٣٢٠.

٤ - زيادة - تحف العقول: ١٨٨.

٥ - فإن النكاح بالعقد أو الملك، فالنكاح اسم للعقد أو الوطاء، والعقد دائم ومنقطع يقع من الطرفين، وملك اليمين بالشراء أو التحليل.

٦ - وهذه الصفات أشارت إليها بعض الآيات منها قوله تعالى: ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ﴾ (سورة الأعراف، الآية: ١٨٩) ، وهذه الصلة بالرحمة والحنان والسكينة في قوله تعالى: ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (سورة الروم ، الآية: ٢١) .

٧ - زيادة. تحف العقول: ١٨٨.

٨ - فتعلم نسخة أخرى. تحف العقول: ١٨٨؛ الامالي: ٣٩٩(تعلم).

٩ - (نعمة منه عليه). تحف العقول: ١٨٨، وما في الأصل. الخصال: ٥٣١.

١٠ - تحف العقول: ١٨٨.

١١ - (ويكرمها، ويرفق بها) تحف العقول: ١٨٨.

(وتسقيها)(٢) وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها(٣)، (فإن لها عليك حق الرحمة والمؤانسة. وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظيم و[لا قوة إلا بالله] (٤) .

٢١ - حق الرعية بملك اليمين - حق المملوك

قوله (عليه السلام) : (و- أما- حق رعيّتك بملك اليمين(٥)، وحق مملوكك(٦) أن(٧) تعلم: أنه خلق ربك ، (وابن أبيك، وأمك)(٨) ولحمك، ودمك ، لم تملكه [وأنت تملكه]؛ لا أنت صنعته (٩) دون الله – تعالى- ولا خلقت شيئاً من جوارحه (١٠) ولا أخرجت له رزقاً (١١).

١ - أما حق الزوج عليها أهم وهو الطاعة بالإحسان، وأمرت الزوجة بعدم العصيان لأوامره، ولا الخروج من بيته بغير إذنه، ورد عن موسى بن بكير عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (جهاد المرأة حسن التبعل).

ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) . وسائل الشيعة: ١١٥/١٤.

٢ - ولعل النسخة (وتقيها) من الوقاية، وهي السكنى لها من واجبات النفقة: الاطعام والسكن والكسوة.

٣ - الرفق والرحمة والإكرام للزوجة والنفقة فقد أشارت إليها الآيات والروايات الكثيرة كما أشرنا إلى بعض منها.

رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ، ما حق الزوجة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها).

وخبر يونس بن عمار قال: أبو عبد الله (عليه السلام) أحسن إليها؟ قال: أشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها). وسائل الشيعة: ١١٥/١٤.

٤ - سورة الكهف: ٣٩.

٥ - زيادة في تحف العقول: ١٨٨.

٦ - ملك اليمين: أي ملكية الرق ونكاح العبيد أحد منافع الجارية قال تعالى ﴿..أو ما ملكت أيمانكم﴾ (سورة المؤمنون: ٦). مسالك الأفهام: ٧٣/٨.

٧ - فأن تعلم. نسخة الخصال: ٥٣٥.

٨ - من لا يحضره الفقيه: ٣٣٨/٢؛ الخصال: ٥٣٥.

٩ - (وأنت تملكه لا أنت صنعته) تحف العقول: ١٨٨؛ بحار الأنوار: ٥/٧٤.

١٠ - [ولا خلقت له سمعاً ولا بصرأ ولا أجريت له رزقاً]. زيادة في بعض النسخ.

١١ - أجريت. تحف العقول: ١٨٨.

ولكن الله عز وجل كفاك ذلك، ثم (بمن) سخره لك، وأنتمك عليه واستودعك إياه ،
ليحفظ لك (فيه)(١).

وتسير فيه بسيرته. فتطعمه مما تأكل، وتلبسه مما تلبس، ولا تكلفه ما لا يطيق)(٢).
ما تأتيه من الخير إليه، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته (٣) استبدلت به،
ولم تعذب خلق الله عز وجل . و { لا قوة إلا بالله }.(٤).

وأما حقوق الرحم

٢٢ - حق الأم

٢٣ - حق الأب

٢٤ - حق الولد

٢٥ - حق الأخ.

٢٢ - حق الأم

قوله (عليه السلام): (- وأما - فحق أمك: فإن(٥) تعلم: أنها حملتك حيث لا يحمل(٦)
أحدٌ أحداً وأطعمك(٧) من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدٌ أحداً.

و- أنها- وقتك بجميع جوارحها، ب(سمعها، وبصرها، ويدها، ورجلها وشعرها،
وبشرها)(٨) .

وجميع جوارحها، مستبشرةً (بذلك) فرحةً (موابلةً)، محتملةً لما فيه مكروهاها،
والمها، وثقلها، وغمها، حتى دفعته عنك يد القدرة.(٩)

١ - لتحفظه فيه. تحف العقول: ١٨٨.

٢ - زيادة في رواية تحف العقول: ١٨٨.

٣ - (فإن كرهته خرجت إلى الله منه و) تحف العقول: ١٨٨.

٤ - سورة الكهف: ٣٩.

٥ - وأما، فإن. مكارم الأخلاق: ٤٥٨.

٦ - لا يحتمل نسخة أخرى.

٧ - وأعطتك، يعطي، في نسخة أخرى.

٨ - زيادة في نسخة تحف العقول: ١٨٨.

وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع (وتجوع) هي، وتطعمك وتكسوك، وتعري، وترويك^(٢) وتظماً، وتظلك.

(وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها؛ فأنت لا تطيق شكرها إلا بعون الله تعالى وتوفيقه)^(٣). وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلدذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاءاً وحجرها لك حواءاً، وثديها لك سقاءاً، ونفسها لك وقاءاً، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه).

٢٣- حق الأب

قوله (عليه السلام): (و- أما - حق أبيك: فأنت^(٤) تعلم: أنه أصلك^(٥))، (وأنتك فرعه)^(٦) وأنتك لولاه لم تكن. فمهما رأيت^(٧) في نفسك ما يعجبك.

فاعلم إن أباك أصل النعمة عليك فيه، فأحمد^(٨) الله وأشكره على قدر ذلك. { ولا قوة إلا بالله }^(٩) ..) .

٢٤- حق الولد

قوله (عليه السلام): (١٠) (و-أما- حق ولدك: فأنت تعلم[فتعلم] أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنتك مسؤول عما وليته(به) من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل. والمعونة له على طاعته فيك (وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب)^(١١)).

١ - فنيته عند الخصال: ١٨٨.

٢ - وتروي. في نسخة أخرى.

٣ - مستدرك الوسائل: ٤٣٢/٢.

٤ - أن تعلم، فتعلم. تحف العقول: ١٨٩.

٥ - الأب هو الأصل والخير الشامل الذي ربط الله بين طاعته وبين طاعة الأبوين، فقال تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً..﴾ (سورة النساء، الآية: ٣٦). والروايات بهذا الصدد كثيرة.

٦ - مستدرك الوسائل: ٤٣٢/٢؛ (وأنتك) تحف العقول: ١٨٩.

٧ - من نفسك، ما يعجبك. وسائل الشيعة: ١٣٥/١١.

٨ - وأحمد. في نسخة أخرى.

٩ - سورة الكهف: ٣٩.

١٠ - فتعلم. تحف العقول: ١٨٨؛ فأنت. مكارم الاخلاق: ٤٥٨.

١١ - تحف العقول: ١٨٩.

فاعمل في أمره عمل (المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا ، المعذر إلى ربّه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه، والاخذ له منه) (١).

من يعلم (٢) أنّه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه (٣) ﴿ ولا قوّة إلا بالله ﴾ (٤) ..) .

٢٥- حقُّ الأخ

قوله (عليه السلام): (و- أمّا- حقُّ أخيك: فإنّ (٥) تعلم إنّه يدك التي تبسطها، وظهرك الذي تلتجئ إليه، وعزّك الذي تعتمد عليه، وقوّتك التي تصول بها.

فلا تتخذ سلاحاً على معصية الله، ولا عدّة للظلم لخلق الله (٦)، ولا تدع نصرته على نفسه، ومعاونته على عدوّه (٧). (والنصيحة له، فإنّ أطاع الله).

والحوول بينه، وبين شياطينه، وتأدية النصيحة إليه، والإقبال عليه في الله فإنّ انقاد لربّه، وأحسن الإجابة له، وإلا فليكن الله أثر عندك، وأكرم عليك منه) ﴿ ولا قوّة إلا بالله ﴾ (٨).

١ - تحف العقول: ١٨٩.

٢ - من لا يعلم. مكارم الأخلاق: ٤٥٨.

٣ - الخصال: ٥٣١؛ وسائل الشيعة: ١٣٥/١١.

٤ - سورة الكهف: ٣٩.

٥ - فتعلم، أن. تحف العقول: ١٨٩.

٦ - بخلق الله. مكارم الأخلاق: ٤٥٩.

٧ - تحف العقول: ١٩٠.

٨ - سورة الكهف: ٣٩.

٢٦- حقوق الآخرين

حق المنعم بالولاء

قوله (عليه السلام): (وأما حقّ (مولاك) (١) المنعم عليك - بالولاء:- (٢) فإن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلّ الرقّ، ووحشته إلى عزّ الحرية وانسها، (و) (٣) فأطلقك من أسر الملكة (٤)، وفكّ عنك قيد العبوديّة (٥).

(وأوجدك رائحة العزّ) (٦)، وأخرجك من سجن القهر (٧)، ودفع عنك العسر، و بسط لك لسان الإنصاف، وأباحك الدنيا كلّها (٨) فملكك نفسك، وحلّ أسرك، وفرّغك لعبادة ربك، (واحتمل بذلك التقصير في ماله (٩)، فتعلم (١٠) أنه أولى الخلق بك (بعد أولي رحمك) (١١) في حياتك وموتك (وقوتك) (وأحقّ الخلق بنصرك) (١٢) ومعونتك ومكانفتك في ذات الله (١٣) فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك (١٤)، ولا قوّة إلا بالله) (١٥)

١ - الخصال: ٥٣٣.

٢ - بعض النسخ فيها: تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠؛ واخرى لا توجد هذه الكلمة فيها. الولاء معناه: النصره والملك والمحبة والصدقة والقراية ولواء العشيرة والنسب وهو معروف اجتماعيا.

٣ - تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠؛ الامالي: ٣٨٨.

٤ - الملكية والرقية ويضادها الحرية .

٥ - (قيد) الخصال: ٥٣٣؛ مكارم الأخلاق: ٤٥٩؛ ومعناه: لحلق - كقصع وبدر -: جمع حلقة - كقصعة وبدره. ويجمع أيضا على حلق - بفتحيتين - على غير قياس. وفيهما: [وفكّ عنك قيد العبودية وأخرجك من السجن وملكك نفسك وفرّغك لعبادة ربك وتعلم أنه أولى الخلق في حياتك وموتك وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك ولا قوّة الا بالله]. بحار الأنوار: ٦/٧٤.

٦ - نسخة من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠.

٧ - من السجن. مكارم الاخلاق: ٤٥٩؛ الخصال: ٥٣٣.

٨ - ملكها . في نسخة اخرى.

٩ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠ (في ذلك) في نسخة.

١٠ - وتعلم. بحار الأنوار: ٥/٧٤.

١١ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠ (في ذلك) في نسخة.

١٢ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٥/١٩٠.

١٣ - المكانفة: المعاونة.

١٤ - (إليه منك) (لا تؤثر عليه أي فلا ترجح ولا تختار . وفي بعض النسخ [ما احتاج إليك أحدا] مكارم الاخلاق : ٤٥٩.

١٥ - سورة الكهف: ٣٩.

٢٧- حق مولاك الجارية عليه نعمتك

قوله (عليه السلام):

(وأما حق مولاك (الجارية عليه نعمتك) ^(١) فأن تعلم: أن الله (عز وجل) جعلك (حاميةً عليه، وواقيةً وناصرًا ومعقلًا) ^(٢)، (وجعل عتقك له)، (وجعله لك) وسيلةً وسبباً بينك وبينه، [وحجاباً لك من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقت من مالك وفي الاجل الجنة] ^(٣)).

فبالحري أن يحجبك عن النار، فيكون في ذلك ثوابك منه ^(٤) في الآجل، ويحكم لك بميراثه في العاجل إذا لم يكن له رحم، مكافأة لما أنفقت من مالك عليه وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك، فإن لم تقم بحقه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه ^(٥) ﴿ولا قوة إلا بالله﴾ ... ^(٦)).

٢٨- حق ذي المعروف عليك

قوله (عليه السلام): (وأما حق ذي المعروف عليك، فأن تشكره، وتذكر معروفه (وتكسبه) وتنشر له المقالة الحسنة) ^(٧) وتخلص له الدعاء فيما بينك، وبين الله سبحانه ^(٨) (عز وجل)، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانيةً. ثم إن أمكنك مكافأته بالفعل كافأته ^(٩) وإلا كنت مرصداً ^(١٠) له موطناً نفسك عليها ^(١) .

^١ - (الجارية عليك نعمته) من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢ (الذي أنعمت عليه) مكارم الاخلاق: ٤٥٩.

^٢ - نهج البلاغة: ٣٥/٢.

^٣ - الخصال: ٥٣٣.

^٤ - في بعض النسخ [ثوابك منه]. تحف العقول: ٢٦٥/١٩٠.

^٥ - أي بعض النسخ [إن لم تخفه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه].

^٦ - سورة الكهف: ٣٩.

^٧ - القالة . نسخة مصححة في بحار الأنوار: ٦/٧٤.

^٨ - نسخة اخرى (وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله تعالى فإذا فعلت ذلك كنت

قد شكرته سراً وعلانيةً ثم إن قدرت على مكافأته يوماً كافأته].

^٩ - يوماً كافيته، يوماً كافأته. في المصادر المختلفة، والمكافأة: يقال: كافأته على ما كان منه

مكافأة وكفاء، أي: جازيته، ومنها المكافأة بين الناس. مجمع البحرين: ٣٦٠/١.

^{١٠} - أرصد، من الرصد، الاستعداد للترقب، من الاستعداد حتى يترقب شكر المحسن، ونوطن أنفسنا عليه يقال: رصد له وترصد وارصدته، قال تعالى: ﴿وارصاداً لمن حارب الله ورسوله

٢٩ - حق المؤذن

قوله (عليه السلام): (وأما حق المؤذن: فأَنْ^(٢) تعلم، إِنَّه مذكرك بربك (عز وجل) (٣) (وداع لك إلى حظك)، (وداعيك إلى حظك) (٤) وأفضل أعوانك (وعونك على فرض الله عز وجل عليك) (٥) على قضاء الفريضة التي افترضها الله عليك. فتشكره (٦) على ذلك شكرك للمحسن إليك .

وإن كنت في بيتك مهتما لذلك لم تكن لله في أمره متهماً، وعلمت أنه نعمة من الله عليك، لا شك فيها، فأحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال (٧) ﴿ ولا قوة إلا بالله ﴾ (٨).

٣٠ - حق الإمام - امام الجماعة - قوله (عليه السلام): (وأما حق إمامك في صلاتك) (٩) فَأَنْ تعلم أنه (قد) (١٠)

تقلد (١١) السفارة (١٢) فيما بينك وبين الله (ربك عز وجل) (١٣).

والوفادة إلى ربك، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدع له (١)، (وطلب فيك، ولم تطلب فيه، وكفاك هم المقام بين يدي الله (عز وجل)

من قبل.. ﴿ (سورة التوبة، الآية: ١٠٧) ، وقال عز وجل: ﴿ إن ربك بالمرصاد ﴾ (سورة الفجر، الآية: ١٤).

١ - (عليها): الضمير في عليها يرجع إلى المكافأة، أي: ترصد وتراقب وتهيئ نفسك على المكافأة في وقتها.

٢ - أن تعلم . الخصال: ٥٣٤.

٣ - زيادة في نسخة الخصال: ٥٣٤.

٤ - تحف العقول: ١٩٠ / ٢٦٥.

٥ - مكارم الاخلاق: ٤٥٩.

٦ - فشكره. مكارم الاخلاق: ٤٥٩.

٧ - تحف العقول: ١٩٠ / ٣٥٦.

٨ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٩ - في الصلاة. مكارم الاخلاق: ٤٥٩.

١٠ - تحف العقول: ١٩٠ / ٢٥٦.

١١ - يقلد. نسخة اخرى.

١٢ - السفارة: نوع ارتباط بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق في صلاة الجماعة وهو الامام هو المتكلم من بين القوم مع الله تعالى.

١٣ - شرح نهج البلاغة: ٤ / ٤٤٥. (وطلب فيك ولم تطلب فيه والمقولة له فيك ولم تكفه ذلك).

والمسألة له فيك ، ولم تكفه ذلك) فإن كان (نقص) في شئ من ذلك تقصير كان به دونك، (وإن كان آثماً (تماماً) كنت شريكه) لم تكن شريكه فيه، ولم يكن له عليك فضل، فوقى نفسك بنفسه ، و[وقى] صلاتك بصلاته، فتشكر له على ذلك (٢) [ولا حول و﴿لا قوة إلا بالله﴾ ..].(٣)

٣١- حق الجليس

قوله (عليه السلام): (وأما (٤) حق الجليس(٥): فأَنْ(أَنْ(٦) تلين له كنفك (٧) وتطيب له جانبك(كنفك) وتنصفه في مجارة اللفظ ، [فلا تقوم من مجلسك إلا بإذنه.

ومن يجلس إليك يجوز له القيام بغير إذنك، وتنسى زلاته. وتحفظ خيراته ولا تسمعه إلا خيراً (٨) ، ولا تغرق في نزع اللحظ إذا لحظت، وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت.

وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيار، وإن كان الجالس إليك كان بالخيار ، ولا تقوم إلا بإذنه (٩) وتنسى زلاته وتحفظ خيراته، ولا تسمعه إلا خيراً ﴿لا قوة إلا بالله﴾.(١٠)

١ - [وكفاك هول المقام بين يدي الله عز وجل فإن كان نقص كان به دونك، وإن كان تماماً كنت شريكه ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك] شرح نهج البلاغة: ٤٤٥/٤.

٢ - الخصال: ٥٣٥؛ تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

٣ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٤ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٧ / ١٩١.

٥ - جليستك. مكارم الاخلاق: ٤٦٠؛ الخصال: ٥٣٤.

٦ - الخصال: ٥٣٤. وما أثبتناه. تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

٧ - جانبك، والكنف: الجانب والظل.

٨ - الخصال: ٥٣٤؛ مكارم الاخلاق: ٤٦٠.

٩ - زيادة في نسخة تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

١٠ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٣٢- حق الجار

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حَقُّ الْجَارِ (١) فحفظه غائباً (٢)، وكرامته (٣) شاهداً ونصرته (إذا كان مظلوماً) ، (ومعونته في الحالين جميعاً) (٤)، (لا تتبّع له عورة، (فإن علمت عليه سوء سترته عليه) ، ولا تبحث له عن سوء [ة] لتعرفها، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك، ولا تكلف، كنت لما علمت حصناً حصيناً

وستراً ستيراً، لو بحثت الأسنة عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليه، لا تستمع (٥) عليه من حيث لا يعلم) (٦)، (وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته في ما بينك وبينه)، [ولا تستمع عليه من حيث لا يعلم] و لا تسلمه عند شديدة (٧)، ولا تحسده عند نعمة، (و) تقيل عثرته (٨).

وتغفر ذنبه (زلته) (وتعاشره معاشرة كريمة) (٩)، ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، ولا تخرج أن تكون مسلماً له، ترد عنه لسان الشتيمة، وتبطل فيه كيد حامل النميمة، (وتعاشره معاشرة كريمة) (١٠)، ولا حول و﴿لا قوة إلا بالله﴾ (١١).

٣٣- حق الصاحب

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا (١٢) حَقُّ الصَّاحِبِ: فَأَنْ (١٣) تصحبه بالفضل (التفضل) (والانصاف) (بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً) (١)، وإلا فلا أقل من الانصاف.

١ - حق جارك. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٢ - حفظه. الخصال: ٥٣٣.

٣ - اكرامه. الخصال: ٥٣٣. وكرامته. تحف العقول: ٢٥٦/١٩١.

٤ - المراد بالحالين: الشهود والغيب. زيادة في نسخة الامالي: ٣٨٨.

٥ - في بعض النسخ [لا تسمع].

٦ - لا تعلم. الخصال: ٥٣٣.

٧ - عند شدائده. الخصال: ٥٣٣.

٨ - عثراته. مكارم الاخلاق: ٤٥٩.

٩ - زيادة في بعض النسخ.

١٠ - تكررت هذه الجملة وهي زيادة في بعض النسخ.

١١ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

١٢ - وحق الصاحب. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ الامالي: ٢٨٨.

١٣ - أن. فإن. تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

(وَأَنْ) تَكْرِمَهُ كَمَا يَكْرِمُكَ، (وَتَحْفَظُهُ كَمَا يَحْفَظُكَ)(٢) (وَلَا تَدْعُهُ يَسْبِقُ إِلَى مَكْرَمَةٍ)، (وَلَا يَسْبِقُكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلَى مَكْرَمَةٍ)، (فَإِنْ سَبَقَكَ كَافَأْتَهُ) (كَافَيْتَهُ)[وَتَحْفَظُهُ كَمَا يَحْفَظُكَ].

وَتَوَدَّهَ كَمَا يُودِّكَ، وَتَزْجِرُهُ عَمَّا يَهْتَمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ(٣) (وَلَا تَقْصُرْ بِهِ عَمَّا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْمَوَدَّةِ) (تَلْزِمُ نَفْسَكَ نَصِيحَتَهُ وَحَيَاطَتَهُ وَمَعَاوِدَتَهُ عَلَيْهِ طَاعَةَ رَبِّهِ، وَمَعُونَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَا لَا يَهْمُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ رَبِّهِ)(٤).

ثُمَّ تَكُونُ(كُنْ) [عَلَيْهِ] رَحْمَةً، وَلَا تَكُونُ(تَكُنْ) عَلَيْهِ عَذَابًا ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٥).

٣٤- حَقَّ الشَّرِيكَ

قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): (وَأَمَّا) حَقَّ الشَّرِيكَ: فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ. وَإِنْ حَضَرَ سَاوَيْتَهُ. (رَعَيْتَهُ) (٦) وَلَا تَعْزِمُ عَلَى حَكْمِكَ (وَلَا يَحْكُمُ) (٧) دُونَ حَكْمِهِ، وَلَا تَعْمَلُ بِرَأْيِكَ (٨) دُونَ مَنَازَرَتِهِ. وَتَحْفَظُ عَلَيْهِ (مِنْ) مَالِهِ، وَتَنْفِي عَنْهُ خِيَانَتَهُ فِيمَا عَزَّ أَوْ هَانَ (٩) (فَإِنَّهُ بَلَّغْنَا) (فَإِنْ) "أَنْ يَدَّ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) (١٠)

عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا " (١١) ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾. (١٢)

١ - الخصال: ٥٣٢؛ الامالي: ٢٨٨.

٢ - تحف العقول: ٢٥٧/١٩٠.

٣ - زيادة في - من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٤ - زيادة في نسخة تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

٥ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٦ - الامالي: ٢٨٨؛ ساوَيْتَهُ. تحف العقول: ٢٥٧/١٩١.

٧ - لا تحكم دون حكمه، ولا تعزم على حكمت. في مصادر اخرى.

٨ - رأيك. في نسخة اخرى.

٩ - في بعض النسخ: [تَنْفِي خِيَانَتَهُ فِيمَا عَزَّ أَوْ هَانَ] (فَإِنَّهُ بَلَّغْنَا مِنْ أَمْرِهِ) (وَتَنْفِي عَنْهُ خِيَانَتَهُ).

١٠ - عز وجل . مكارم الاخلاق: ٤٦٠.

١١ - مستدرک الوسائل: ٢٧٢/٢.

١٢ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٣٥- حق المال

قوله (عليه السلام):

(وَأَمَّا) حَقَّ الْمَالِ^(١): فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حَلِّهِ، وَلَا تَنْفَقَهُ إِلَّا فِي حَلِّهِ (وَجْهَهُ)^(٢)، وَلَا تَحَرِّفْهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا تَصْرِفْهُ عَنْ حَقَائِقِهِ، وَلَا تَجْعَلْهُ -إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ- إِلَّا إِلَيْهِ^(٣)، وَسَبَباً إِلَى اللَّهِ^(٤) وَلَا تُؤْثِرْ (بِهِ) عَلَى نَفْسِكَ مِنْ (لَعْلِهِ)^(٥) .

لَا يَحْمَدُكَ (وَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يَحْسُنَ خِلَافَتَهُ فِي تَرْكِكَ^(٦)) وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ رَبِّكَ^(٧) .

(فَتَكُونُ مَعِيناً لَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ بِمَا أَحْدَثَ فِي مَالِكَ أَحْسَنَ نَظْراً لِنَفْسِهِ فَيَعْمَلُ [فَاعْمَلْ] بِطَاعَةِ رَبِّهِ [رَبِّكَ])^(٨)، (وَلَا تَبْخُلْ بِهِ)^(٩) .

(فَيَذْهَبُ بِالْغَنِيمَةِ)^(١٠) وَتُبْوَءُ^(١١) بِالْإِثْمِ وَالْحَسْرَةِ وَالْندَامَةِ مَعَ التَّبْعَةِ^(١٢) ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(١٣) .

^١ - أما حق مالك. تحف العقول: ٢٥٦٧/١٩٢.

^٢ - الخصال: ٥٣٦.

^٣ - الخصال: ٥٣٦؛ الامالي: ٢٨٨، فيهما [أما حق مالك فان لا تأخذه الا من حله ولا تنفقه إلا في وجهه ولا تؤثر على نفسك

من لا يحمدك فاعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة (خ ل مع التبعة) ولا قوة إلا بالله]. وليس في النسخ ولا في الخصال: ٥٣٦، حق الغريم الذي تطالبه، وسقط من الجميع.

^٤ - زيادة في نسخة تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢؛ الخصال: ٥٣٦.

^٥ - المصدر نفسه.

^٦ - تركتك، أي: ميراثك والتركة: الشيء المتروك أي تركه الميت.

^٧ - (ولا يعمل فيه بطاعة ربه) الخصال: ٥٣٦؛ فيعمل. تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢.

^٨ - زيادة. تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢.

^٩ - الخصال: ٥٣٦.

^{١٠} - زيادة. تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢.

^{١١} - فتبوء. الخصال: ٥٣٦؛ الامالي: ٢٨٨.

^{١٢} - التبعة. ما يترتب على الفعل من الشر، وقد يستعمل في الخير.

^{١٣} - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٣٦- حق الغريم

قوله (عليه السلام): (وأما حق الغريم (وحق غريمك): الطالب لك (الذي يطالبك)، فإن كنت مؤسراً أوفيته^(١) وكفيته، وأغنيته^(٢)، ولم تردده، وتمطله^(٣) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "مطل الغني ظلم"^(٤). وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول، (وطلبت إليه طلباً جميلاً)^(٥)، ورددته عن نفسك رداً لطيفاً، ولم تجمع عليه ذهاب ماله، وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم^(٦)، ﴿ولا قوة إلا بالله﴾^(٧).

٣٧- حق الخليل

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حَقَّ الْخَلِيطِ^(٨)): فَأَنْ (أَنْ) لَا تَغْرَهُ، وَلَا تَغْشَهُ، وَلَا تَكْذِبَهُ، وَلَا تَغْفِلَهُ^(٩)، وَلَا تَخْذَعَهُ، (وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره)^(١٠)، وَلَا تَعْمَلْ فِي انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِّ الَّذِي لَا يَبْقَى عَلَى صَاحِبِهِ. وَإِنْ أَطْمَأَنَّ إِلَيْكَ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ^(١١) وَعَلِمْتَ (إِنْ غَبِنَ الْمُسْتَرْسِلُ رَبًّا^(١٢)) [وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره] ﴿ولا قوة إلا بالله﴾^(١).

١ - وإن ... أعطيته. في بعض المصادر.

٢ - زيادة في بعض النسخ.

٣ - المطل: التسويف، والتعلل في أداء الحق، وتأخيرته عن وقته.

٤ - من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ وسائل الشيعة: ٩٠/١٣. (معنى الرواية أن المطل: هو التسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيرته عن وقت الوفاء له، فإن الغني المؤسر يأخر الدين عن مطالبه ويعتبر ظالماً واعتداء منه). مجمع البحرين: ٤٧٣/٥.

٥ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢.

٦ - فيهما: [وأما حق غريمك الذي يطالبك فإن كنت مؤسراً أعطيته وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك رداً لطيفاً]. وهذا الحق ذكر في مقدمة رسالة الحقوق لكنه لم يعنون في الروايات.

٧ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٨ - يهما [وأما حق غريمك الذي يطالبك فإن كنت مؤسراً أعطيته وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك رداً لطيفاً]. الخليل: المخالط كالنديم والشريك والجليس ونحوها المشاركة في الأشياء. (أن لا تغره) تحف العقول: ٢٦٧/١٩٢.

٩ - أما، أن، والجملة زيادة في تحف العقول: ٢٥٧/١٩٢.

١٠ - من لا يحضره الفقيه: ٣٢٦/٢.

١١ - استقصى في الطلب: بلغ الغاية والجهد في الحصول عليه.

١٢ - في الحديث "غبن المسترسل سحت" و "غبن المسترسل ربا" والاسترسال: الاستئناس إلى الإنسان، والثقة به فيما يحدثه وأصله السكون والثبات. من لا يحضره الفقيه: ٢٧٣/٣؛

٣٨ - حق الخصم

ويشمل: ١- حق المدعي.

٢- حق المدعى عليك.

١- حق المدعي

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا حق الخصم (٢): المدعى (٣) عليك، -فإن كان ما يدعى عليك- حقاً [كنت شاهده على نفسك] (لم تنفسخ في حجته، ولم تعمل في إبطال دعوته، [ولم تعمل في إبطال دعوته] وكنت خصم نفسك له، والحاكم عليها، والشاهد له بحقه، دون شهادة الشهود) (٤).

فإن ذلك حق الله عليك، وإن كان ما يدعى باطلاً، رفقت به، وروعه (٥) وناشدته بدينه، [ولم تأت في أمره]، وكسرت حدته [عنك] بذكر الله، وألغيت حشو الكلام ولغظه (٦) الذي لا يردّ عنك عادية عدوك (٧) بل تبوء بإثمه وبه، يشدّ عليك سيف عداوته، لأن لفظة السوء تبعث الشر، والخير مقمعة للشر. ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٧)

مستدرک الوسائل: ١٦٥/١١، وأما مصادر الجمهور: السنن الكبرى: ٣٤٩/٥؛ كنز العمال: ٧٥/٤.

١ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٢ - من الضروري لفهم النص ايضاح بعض المصطلحات اللغوية هنا ومن أهمها: الخصومة والخصم: فإن كل واحد من المدعي، والمدعى عليه خصماً لآخر، أي: مقابلاً له في المناظرة والخصومة والدعوى فهما متضادان في دعواهما، ويكون أحدهما مثبت والآخر منكر ونافي. دستور العلماء: ٨٢/١.

٣ - المدعي، والمدعى عليه: كثرت كلمات الفقهاء وأهل القانون في بيان معناهما، ورجح بعض آخر الرجوع إلى العرف العام لتمييز بينهما (وكيف ما كان فالرجوع إلى العرف في مصداقهما أولى من ذلك كله) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٣٧٣/٤٠ المدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة، الذي يدعي خلاف الأصل أو أمر خفياً، وأما المنكر فهو خلافه. مهذب الأحكام: ٦٩/٢٧.

٤ - زيادة في تحف العقول: ٢٥٧/١٩٣.

٥ - روعه: أفزعه. وناشدته بدينه حلفته وطلبته به. وفي بعض النسخ: روعته أو ورعته: دعوته إلى الورع.

٦ - اللغظ: كلام فيه جلبة، واختلاط، ولا يتبين. وعادية عدوك، أي: حدته وغضبه وعادية السم: ضرره. ويشدّ عليك، أي: يغضب، واصله من شدّ السكين ونحوه: أحده.

٧ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٢- حق المدعي عليه

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حَقَّ الْخَصْمِ (خَصْمُكَ) (١): المدعى عليه، فَإِنْ (إِنْ) كَانَ (كنت) مَا تَدْعِيهِ حَقًّا (٢) أَجَمَلْتُ فِي مَقَاوِلَتِهِ، بِمَخْرَجِ الدَّعْوَى فَإِنْ الدَّعْوَى غَلْظَةً فِي سَمْعِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ] وَلَمْ تَجِدْ حَقَّهُ بِمَخْرَجِ الدَّعْوَى (٣).

(وَأِنْ) كُنْتُ مَبْطَلًا فِي دَعْوَاكَ اتَّقَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ، وَتَرَكْتُ الدَّعْوَى (٤)، فَإِنْ لِلدَّعْوَى غَلْظَةً فِي سَمْعِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ، وَقَصَدْتُ قَصْدَ حُجَّتِكَ (٥) بِالرَّفْقِ، وَأَمَهَلَ الْمَهْلَةَ (٦).

وَأَبَيَّنَ الْبَيَانَ، وَالطَّفَ اللَّطْفَ، وَلَمْ تَتَشَاغَلْ عَنْ حُجَّتِكَ بِمَنَازَعَتِهِ بِالْقِيلِ وَالْقَالَ (٧) فَتَذْهَبُ عَنْكَ حُجَّتُكَ، وَلَا يَكُونُ لَكَ فِي ذَلِكَ دَرَكٌ (٨) ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٩).

١ - الذي تدعي عليه. الخصال: ٥٣٦.

٢ - (إِنْ) كُنْتُ مُحَقًّا فِي دَعْوَاكَ (الامالي: ٢٨٨).

٣ - المقالة: المجادلة والمباحثة.

٤ - زيادة في بعض المصادر الاخرى. مكارم الاخلاق: ٤٥٩؛ من لا يحضره الفقيه: ٣٢٦/٢. وتقديم وتأخير في الفقرة بين المصادر.

٥ - الحجة ، أي : الدليل الذي يحتج به أحدهما على الآخر حيث يقول : إن الحجة لله تعالى : ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (سورة الأنعام ، الآية : ١٤٩ . حجية ظواهر الكتاب العزيز : ١٥ .

٦ - المهمله في نسخة اخرى ، والمهمله : اسم من الامهال والتمهل ، أي: الانظار والتأني في اثبات الدعوى ، قال تعالى : ﴿ امهلهم رويدا ﴾ (سورة الطارق، الآية : ١٧) أي تمهل في أمره وتنتظر فيه . مجمع البحرين: ٤٧٦/٥.

٧ - القيل والقال: أصلهما فعلين ما ضيين، قيل كذا، وقال كذا، مع أنهما جريا مجرى الاسماء - اسم فعل - لدخول حرف التعريف عليهما، وفي الحديث نهى النبي (صلى الله عليه وآله): (عن القيل والقال) أي: فضول الكلام، وما يتحدث الناي به بدون اثبات أو دليل وشاهد وعلامة. مجمع البحرين: ٤٥٨/٥.

٨ - الدرك: الخسارة أو الطبق الاخير من النار، أو الدرك اللحاق والتبعة إذ لا يكون لديه لحوق لكلامه أو شاهد صدق فيه. مجمع البحرين: ٢٦٤/٥.

٩ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٣٩ - حقّ المستشار

قوله (عليه السلام):

(وَأَمَّا) حقّ المستشار: (إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْيًا أَشْرَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أُرْشِدْتَهُ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ)^(١)، (فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهٌ رَأَى، جَاهَدْتَ لَهُ فِي النَّصِيحَةِ، وَأَشْرَتْ عَلَيْهِ بِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ بِهِ).

(وَذَلِكَ) لِيَكُنْ مِنْكَ فِي رَحْمَةٍ وَلَيْنٍ، فَإِنَّ اللَّيْنَ يُؤْنِسُ الْوَحْشَةَ، وَإِنَّ الْغَلْظَ^(٢) يُوَحِّشُ^(٣) مَوْضِعَ الْإِنْسِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ لَهُ رَأْيٌ، وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَتَّقُ بِرَأْيِهِ، وَتَرْضَى بِهِ لِنَفْسِكَ دَلَّتَهُ عَلَيْهِ، وَأُرْشِدْتَهُ إِلَيْهِ، فَكُنْتَ لَمْ تَأَلْهِ (٤) خَيْرًا، وَلَمْ تَدْخِرْهُ نَصْحًا، وَلَا حَوْلَ ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(٥).

٤٠ - حقّ المشير عليك

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حقّ المشير عليك: فَلَا (أَنْ لَا) (٦) تَتَّهِمُهُ فِي مَا لَا يُوَافِقُكَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْيِهِ^(٧) (إِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ الْآرَاءُ، وَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِيهَا وَاخْتَلَفَهُمْ).

فَكُنْ عَلَيْهِ فِي رَأْيِهِ بِالْخِيَارِ، إِذَا اتَّهَمْتَ رَأْيَهُ، فَأَمَّا تَهْمَتُهُ فَلَا تَجُوزُ لَكَ، إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْمَشَاوِرَةَ. وَلَا تَدْغُ شُكْرَهُ عَلَى مَا بَدَأَ لَكَ مِنْ إِشْخَاصِ رَأْيِهِ، وَحَسَنَ وَجْهَ مَشُورَتِهِ^(٨).

فَإِذَا (١) وَافَقَكَ حَمَدَتُ اللَّهُ، وَ(إِنْ) قَبِلْتَ ذَلِكَ مِنْ أَخِيكَ بِالشُّكْرِ، وَالْإِرْصَادِ، بِالمُكَافَأَةِ فِي مِثْلِهَا إِنْ فَرَعَ إِلَيْكَ (٢)، ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(٣).

١ - الخصال: ٥٧٠

٢ - الغلظة: أي الشدة والعبوس في الوجه، وهي تبعد الإنس والمحبّة، فإنّ الرأي لا يشد على صاحبه ولا يعنّفه. مجمع البحرين: ٣٢٨/٥.

٣ - تحقّ العقول: ٢٦٩/١٩٢؛ توحش. الامالي: ٢٨٨.

٤ - (لم تأله): لم تقصره من ألا يألُو، أي: لم تضع الخير والحق عليه وتدلّه وترشده للواقع الصحيح، تأله، أي: أن المستشار يدفع الآخر إلى الخير. مجمع البحرين: ٣٢٨/٥.

٥ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٦ - (أما - فلا). تحف العقول: ٢٦٩/١٩٢.

٧ - فيهما بعد هذا الكلام [وإن وافقك حمدت الله تعالى] احتمال الموافقة يتهمه، والمخالفة لا يصح اتهامه.

٨ - زيادة في تحف العقول: ٢٦٩/١٩٢.

٤١ - حق المستنصح

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حق المستنصح: (فَإِنَّ حَقَّهُ) (٤) أَنْ تُوْدِي إِلَيْهِ النّصِيحَةَ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي تَرَى لَهُ أَنَّهُ يَحْمِلُ، وَتَخْرُجَ الْمَخْرَجَ الَّذِي يَلِينُ عَلَى مَسَامَعِهِ. (وَلِيَكُنْ مَذْهَبُكَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَالرَّفْقَ بِهِ) (٥)، وَتَكَلِّمَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِمَا يَطِيقُهُ عَقْلُهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ عَقْلٍ طَبَقَةً مِنَ الْكَلَامِ يَعْرِفُهُ، وَيَجْتَنِيهِ (٦).

وليكن مذهبك الرحمة (له) (٧)، والرفق به، ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٨).

٤٢ - حق الناصح قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حق الناصح : فَأَنْ تَلِينَ لَهُ جَنَاحَكَ (٩)

ثُمَّ تَشْرَبْ لَهُ قَلْبَكَ (١٠) (وَتَصْغِي إِلَيْهِ بِسَمْعِكَ)، وَتَفْتَحَ لَهُ سَمْعَكَ، حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ نَصِيحَتَهُ.

ثُمَّ تَنْظُرَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ وَفَّقَ فِيهَا لِلصَّوَابِ (١١) حَمَدْتَ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَى ذَلِكَ، وَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَعَرَفْتَ لَهُ نَصِيحَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَّقَ (١٢) لَهَا فِيهَا رَحْمَتَهُ، وَلَمْ تَنْهَمْهُ،

١ - (وَإِنْ - اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ). مكارم الاخلاق: ٤٦١؛ الخصال: ٥٣٦. مختصر الحق جدا. (من أخيه) نسخة اخرى.

٢ - (فَزِعْ إِلَيْكَ)، أَي: إِذَا اسْتَشَارَ هُوَ مِنْكَ.

٣ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٤ - تحف العقول: ٢٦٩/١٩٣. (أَمَّا - فَإِنَّ حَقَّهُ).

٥ - الامالي: ٢٨٨؛ الخصال: ٥٣٦.

٦ - من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٧ - مكارم الاخلاق: ٤٦٣. وهذه الجملة مكررة في الحق.

٨ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٩ - الجناح : الجانب أو الطرف وكما يقال: جناح الطائر جنبه ، وجناح الملائكة ، وقال تعالى : ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ۖ ﴾ (سورة طه، الآية : ٢٢). فَأَنْ يَدَ الْإِنْسَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجَنَاحِ ، وَتَلِينُ لَهُ بِجَنَاحِكَ ، بِمَعْنَى أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ بِالنَّصِيحِ بِاللِّينِ وَالرَّفْقِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (سورة الأنفال ، الآية : ٦١) إِذَا مَالُوا لِلْإِصْلَاحِ وَالتَّقْوَى فَالْمِيلُ إِلَيْهِمْ . مجمع البيان : ٢٤٠/١؛ مجمع البحرين : ٣٤٧/٢.

١٠ - اشْرَأْبَ لِلشَّيْءِ: مَدَّ عُنُقَهُ لِيَنْظُرَهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ تَسْقِي قَلْبَكَ مِنْ نَصَحِهِ. تحف العقول: ٢٦٩/١٩٤.

١١ - (فَإِنْ أَتَى بِالصَّوَابِ). الخصال: ٥٣٦.

١٢ - (وَإِنْ لَمْ يَوْفُقْ رَحْمَتَهُ). الخصال: ٥٣٦.

(١) وعلمت (إنه لم يألك نصحاً) إلا أنه أخطأ . (لم تؤاخذه بذلك) ، إلا أن يكون (عندك) مستحقاً للتهمة، فلا تعبأ بشيء من أمره (٢) على كل حال، ﴿ ولا قوة إلا بالله ﴾ . (٣).

٤٣ - حق الكبير

قوله (عليه السلام): (و(أما)(٤) حق الكبير: (فإن حقه)(٥) توقير سنه، وإجلال إسلامه (٦) إذا كان من أهل الفضل في الإسلام، بتقديمه فيه. وترك مقابله عند الخصام. ولا تسبقه إلى طريق. ولا تؤمّه في طريق (ولا تتقدمه) (٧). ولا تستجعله وإن جهل عليك تحملت (احتملته). وأكرمه بحق الإسلام [أكرمه لحق الإسلام وحرمة] ، مع سنه (فإنما (هي) حق السن بقدر الإسلام، ﴿ ولا قوة إلا بالله ﴾ (٨)

١ - التهمة: الاتهام، وأخذه بالخيانة؛ لأنه أخفى عليك أمره، فترحمه وتغفر له، ولا تؤاخذه بذلك، إلا أن يكون واقعا غير أمين ومتهم. والتهمة: اسم مصدر من الفعل اتهمت الناصح لي بالقول خطأ، ومنه روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أتهم المؤمن أخاه انماث في قلبه الايمان كما ينماث الملح في الماء) انماثه موثا وموثانا: خلطه ودافه. انماث. أي: اختلط وذاب. الكافي: ٣٦١/٢؛ مجمع البحرين: ٢٣/٦.

٢ - لا تعبأ : لا تثقل ، عبأ ، أي : لا يبالي من كلامه ونصحه ، إذا كان خلاف الحق والواقع ، وخطأ فيه فقال تعالى : ﴿ قل ما يعبأ بك رب لولا دعاؤكم ﴾ (سورة الفرقان ، الآية : ٧٧) مجمع البحرين : ٢٨١/١ . على كل حاله . نسخة الخصال : ٥٣٦ .

٣ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٤ - حق الكبير. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٥ - تحف العقول: ٢٧٠/١٩٤؛ لشيبه. مكارم الاخلاق: ٤٦١.

٦ - (واجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك). مكارم الاخلاق: ٤٦١.

٧ - (أي: ولا تتقدمه. من أم يؤم كما في الخصال: ٥٣٦.

٨ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٤٤ - حق الصغير

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حق الصغير: فرحمته.

وتثقيفه (١) وتعليمه (٢). والعفو عنه (٣)، والستر عليه. والرفق به، والمعونة له (٤). والستر على جرائمه فإِنَّه سببٌ للتوبة والمداراة له، وترك مما حكته (٥)، فإنَّ ذلك أدنى لرشده (٦).

٤٥ - حق السائل

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حق السائل: (اعطأؤه على قدر حاجته) (٧) (فإعطأؤه إذا تهيأت) تيقنت صدقة، وقدرت على سد حاجته (٨). والدعاء له في ما نزل به. والمعونة له على طلبته.

وإنْ شككت في صدقه، وسبقت إليه التهمة (له)، ولم تعزم على ذلك، لم تأمن أنْ يكون من كيد الشيطان، أراد أنْ يصدك عن حظك، ويحول بينك، وبين التقرب إلى ربك، فتركته (تركته) بسثره، ورددته رداً جميلاً.

وإنْ غلبت نفسك في أمره، وأعطيته على ما عرض في نفسك منه، ﴿ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (٩).

١ - ثقف الولد: هذبه وعلمه. فرحمته، وتعليمه. من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ الخصال: ٥٣٦؛ مكارم الاخلاق: ٤٦١.

٢ - في تعليمه. تحف العقول: ٢٧٠/١٩٤.

٣ - حق الصغير: يطلق على الوليد منذ ولادته، وإلى سن بلوغه، أو رشده، فإن الصغير مقابل الكبير، أي: البالغ والعقل الرشيد، وإن أمكن إطلاقه على العوالم الدنيا مقابل العوالم الاخرى الأكبر. والطفل يتحدد معه بالرحمة والعطف والحنان من يبلغ درجات العلى والكمال. ويتعين على من معه العفو عن الإساءة، وهي نقطة تربوية مهمة، وتصحيح الخطأ له، والستر والوقاية واخفاء الإساءة، حتى لا يحبط عزائمه إلى غيرها من الاسس التربوية الناجحة.

٤ - اختلاف الضمان بل الحروف مع الضمير دليل على بلاغة القائل، وأنه في كل فقرة تختلف عن الاخرى، وهذا أقوى قرينة عن الاطمئنان بصورها عن المعصوم.

٥ - مباحثته: أي: التأثير عليه، وارجاع الكلام، بل المدارات، والترك في الأثر (الاسم: ماحاك في نفسك) أي: أثر فيها ورسخ وماحك في صوري أي: تخالَج. مجمع البحرين: ٢٦٢/٥.

٦ - تحف العقول: ٢٧٠.

٧ - الخصال: ٥٣٦؛ مكارم الاخلاق: ٢٦١؛ وسائل الشيعة: ١٣٨/١١. إلى هنا تنتهي الحقوق التي نقلها الصدوق من حقوق السائل في مصادره.

٨ - تحف العقول: ٢٧٠/١٩٤؛ الامالي: ٢٨٨؛ زين العابدي(ع) - المقوم: ١٣١.

٤٦- حقّ المسؤول

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حقّ المسؤول: (فحقه)، إِنْ أُعْطِيَ قَبْلَ مِنْهُ (٢) (مَا أُعْطِيَ) بِالشُّكْرِ (لَهُ)، وَالْمَعْرِفَةُ لِفَضْلِهِ (بِفَضْلِهِ). (وَإِنْ مَنَعَ فَأَقْبَلَ عَذْرَهُ) (٣) وَطَلَبَ وَجْهَ الْعُذْرِ فِي مَنَعِهِ.

وَأَحْسَنُ بِهِ الظَّنَّ ، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ [ف] مَالَهُ مَنَعَ ، وَأَنْ لَيْسَ التَّثْرِيبُ فِي مَالِهِ (٤) ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ، فَ﴿ إِنْ الْإِنْسَانُ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٥)

٤٧- حقّ من سرّك

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حقّ من سرّك (٦) الله (تعالى) (بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ: فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا لَكَ حَمْدَتُ اللَّهِ أَوَّلًا)، (أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ) (٧)، ثُمَّ شَكَرْتَهُ (٨) عَلَى ذَلِكَ بِقَدْرِهِ فِي مَوْضِعِ الْجَزَاءِ.

وَكَافَأْتَهُ عَلَى فَضْلِ الْإِبْتِدَاءِ، وَأَرْصَدْتَ لَهُ الْمَكَافَأَةَ، (إِنْ تَعَمَّدَهَا لَكَ)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَهَا: حَمَدْتَ اللَّهَ (أَوَّلًا) (ثُمَّ شَكَرْتَهُ) وَشَكَرْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْهُ.

تَوَحَّدَكَ بِهَا، وَأَحْبَبْتَ هَذَا، إِذْ كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ. وَتَرْجُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، فَإِنَّ أَسْبَابَ النِّعَمِ بَرَكَةٌ حَيْثُمَا كَانَتْ، (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَعَمَّدْ) (٩) ﴿وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (١٠).

١ - سورة آل عمران، الآية: ١٨٦.

٢ - (فأقبل منه). في بعض المصادر. (وأما) (فحقه) تحف العقول: ١٩٤ / ٢٧٠.

٣ - الخصال: ٥٣٦؛ مكارم الاخلاق: ٤٦١.

٤ - التثريب: التوبيخ والملامة والتعبير، واستقصاء في اللوم، قال تعالى: ﴿... لا تثريب عليكم اليوم..﴾ (سورة يوسف، الآية: ٩٢) مجمع البحرين: ١٧/٢..

٥ - سورة ابراهيم، الآية: ٣٤.

٦ - (سترك الله تعالى) الامام زين العابدين (ع): ١٣١.

٧ - (تعالى الله ذكره ثم شكرته) من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢؛ الخصال: ٥٣٦.

٨ - (ثم تشكره). إلى هنا ينتهي الحق والنص. وسائل الشيعة: ١٣٨/١١.

٩ - زيادة في رواية تحف العقول: ٢٧٠/١٩٥.

١٠ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٤٨ - حق من ساءك

وله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حَقَّ مِنْ سَاءِكَ^(١): (أَنْ تَعْفُو عَنْهُ، وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ يَضُرُّهُ انْتَصَرْتَ)^(٢)، الْقَضَاءُ عَلَى يَدَيْهِ، بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، فَإِنْ كَانَ تَعَمُّدُهَا كَانَ الْعَفْوَ أَوْلَى بِكَ، لَمَا فِيهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ، وَحَسَنَ الْأَدَبِ مَعَ كَثِيرِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ، فَإِنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) يَقُولُ:

﴿ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ - إِلَى قَوْلِهِ - : مَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ ﴾^(٣).

وقال الله تعالى (عَزَّ وَجَلَّ): ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾^(٤).

هذا في العمد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ تَظْلَمْهُ بِتَعَمُّدِ الْإِنْتِصَارِ مِنْهُ، فَتَكُونُ قَدْ كَافَأْتَهُ، فِي تَعَمُّدِ عَلَى خَطَا. وَرَفَقْتَ بِهِ، وَرَدَدْتَهُ بِالْطُّفِّ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ^(٥) ﴿ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾^(٦).

٤٩ - حق أهل ملتك

قوله (عليه السلام): (وَأَمَّا) حَقَّ أَهْلِ مِلَّتِكَ (عَامَّةً): فَاِضْمار (اضمار) السلامة، و(نشر جناح)^(٧) (و) الرحمة (بهم). والرفق بمسيئهم، وتألفهم واستصلاحهم. وشكر محسنهم (وكف الاذى عنهم)^(٨) إلى نفسه، وإليك فَإِنْ إِحْسَانَهُ إِلَى نَفْسِهِ إِحْسَانٌ إِلَيْكَ، إِذَا كَفَّ عَنْكَ أَذَاهُ (وكف الاذى عن مسيئهم) عنهم^(٩).

١ - (أساءك). من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٢ - الخصال: ٥٣٦؛ من لا يحضره الفقيه: ٣٨٨/٢.

٣ - سورة الشورى، الآية: ٤١-٤٣، ﴿ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾.

٤ - سورة النحل، الآية: ١٢٦.

٥ - تحف العقول: ٢٧٠/١٩٥؛ الخصال: ٥٣٦؛ الامام زين العابدين (ع): ١٣٢.

٦ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٧ - أما - عامة - فإضمار - نشر جناح - تحف العقول: ٢٧٠ / ١٩٥.

٨ - في بعض المصادر تأخرت هذه الجملة بعد جمل.

٩ - وسائل الشيعة: ١٣٨/١١.

وكفالك مؤونته، وحبس عنك نفسه فعمهم جميعاً بدعوتك، وأنصرهم جميعاً بنصرتك، وأنزلتهم جميعاً منك منازلهم، (وتحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبانهم بمنزلة أخوتك).

وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك، ومن (فمن) أتك تعاهدته بلطف ورحمة وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه) (كبيرهم بمنزلة الوالد، وصغيرهم بمنزلة الولد، وأوسطهم بمنزلة الأخ). (١)

٥٠ - حق أهل الذمة

قوله (عليه السلام): (و(أما) حق أهل الذمة: (فالحكم فيهم)(٢) أن تقبل منهم ما قبل الله (عز وجل منهم) (ولا تظلمهم ما وفوا لله عز وجل بعده)(٣)).

وتقي (٤) بما جعل الله لهم من ذمته، وعهده، وتكلمهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه.

وتحكم فيهم بما حكم الله به، على نفسك، فيما جرى بينك [وبينهم] من معاملة.

وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله، والوفاء بعده ، وعهد رسول الله (رسوله) (صلى الله عليه وآله) حائل، فإنه بلغنا أنه قال: " من ظلم معاهداً كنت خصمه " (٥) فاتق الله، ولا حول ﴿ ولا قوة إلا بالله ﴾ (٦).. (٦) .

١ - نسخة تحف العقول: ٢٧٠/١٩٥.

٢ - أما - فالحكم فيهم. تحف العقول: ٢٧٠/١٩٥.

٣ - الخصال: ٥٣٦؛ مكارم الاخلاق: ٤٦٢؛ وسائل الشيعة: ١٣٨/١١.

٤ - في بعض النسخ [وكفى].

٥ - كنز العمال: ٣٦٧/٤؛ مستدرک الوسائل: ١٦٨/١١.

٦ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

الخاتمة

الخمسون من الحقوق

قوله (عليه السلام): (فهذه خمسون حقاً محيطاً بك، لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها، والعمل في تأديتها، والاستعانة بالله عز وجل ثناؤه على ذلك. ولا حول و﴿لا قوّة إلّا بالله﴾ (١) والحمد لله رب العالمين . [وصلواته على خير خلقه محمّد وآله أجمعين وسلم تسليماً] (٢).

وهذه الحقوق كما سبق الإشارة إليه بين العبد وربّه ، وبين العباد في ما بينهم ، فإنّ حق المسلم على المسلم ، والمؤمن على المؤمن ، والمسلم مع المؤمن والمؤمن مع المسلم (٣).

وهناك حصون من الحقوق تحفظ المسلم مع أي: إنسان آخر يمكن التعامل معه، الكافر بأصنافه، والمعاهد بأقسامه، والصغير والكبير والزوج والزوجة والوالدين والسلطان والمعلم وغيرها. بل الحقوق تراعى مع الحيوان الاليف وغيره. والمهم رعاية علاقة الإنسان مع الكائنات الأخرى والعوالم الروحانية.

وفي كل هذا التراث وظائف وحدود وتعاليم منها واجبة، وأخرى محرمة ومكروهة ومستحبة، ومباحة، والأفضل ومن المستحسن رعايتها وأهميتها

وهذه الحقوق بكمياتها تدور بين الزيادة والنقصية أي القلة، أي: واحد واثنان، ثلاث حقوق، والكثرة إلى خمسين كما في رسالة الحقوق وسبعين.

ومن المشهور والمعروف لدى علماء الأصول (٤) أنّ العدد ليس له مفهوم حاصر بذلك إذ لا يتجاوز به أنّ العدد لا مفهوم له ، وإنّما يفيدنا تقييد

الموضوع والمبالغة فيه. ولا بد من التنبيه على نقطة مهمة وهي: إضافة في بعض روايات نسخة رسالة الحقوق حق الحج والزكاة والهدي وتداخل عناوين بواحد فعليه يكون العدد أكثر من خمسين حقاً، ولذا اختار البحث جعلها بلا رقم أو ملحق لعدد سابق أو لاحق حتى لا تنتشوش الأرقام وتزيد. وموقع هذه الزيادة في القسم الأول، وقد تكون في الجزء الثاني، ولا تضر في ذلك.

١ - سورة الكهف، الآية: ٣٩.

٢ - زيادة في رواية تحف العقول: ٢٧٠/١٩٦.

٣ - بحار الأنوار: ٢٧٥/٧٤؛ المحجة البيضاء: ٧٥/١ وغيرهما من المصادر في حقوق المسلم.

٤ - كفاية الأصول: ٣٥٠.

وبأخير فإنَّ العدد للحق مختلف في النصوص، وهو تارة يبين أمر ايجابي وتارة سلبي، أي: عدم الصفة المعينة أو ايجاد كمال معين أو تجتمع في رواية وهكذا. ولكل نوع تعليم خلقي وهدف تربوي له الاحترام والتعظيم.

وبالختام أن البحث قد جمع قدر الامكان بالنص الواحد لرسالة الحقوق الروايات المختصرة ومفصلة والاشارة إلى مصدرها وهو يختلف عنما وجد في المصادر من نصوص مختلفة.

ونسأل الله التوفيق والهداية لما فيه الخير والصالح. وقد يجد المؤمن الباحث والقارئ في رسالة الحقوق أنه أمام قانون عالمي إلهي، ينظم حياته. لسير الحقوق المتزاحمة بين العبد وربّه، وبين العباد بعضهم مع بعض. في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والظروف والعوامل التي يمر بها الفرد المسلم في الدارين الدنيا والآخرة.

وتتنظم الحقوق بعنوانيها الكبيرة الواسعة من عدة أنواع. وانتظم البحث في التعرض للمقدمة لمناقشة وعرض سند رسالة الحقوق وثبوته والاطمئنان بصحة الصدور له. مع جمع ومقارنة الروايات الواردة في متن الرسالة وجمعها؛ لأنها تمثل رواية مختصرة وأخرى مفصلة، وبيان كل حق وأهم المصطلحات التي تحتاج إلى بيان واستفسار وتوضيح من الآيات والروايات الشريفة. وقائمة بمصادر ومراجع التحقيق والمحتويات. وله الحمد أولاً وآخراً.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) (دار الحديث- القاهرة).
- الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت: ٤١٣ هـ) (المطبعة الحيدرية- النجف).
- الإسلام وحقوق الإنسان: الدكتور أحمد محمد كريس (بيروت- لبنان).
- أصول الكافي: محمد بن يعقوب الكليني (ت: ٢٢٩ هـ) (دار التعارف- بيروت).
- أصول التشريع الجنائي الإسلامي: فاضل عباس الملا (بيروت- لبنان).
- أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي (ت: ١٣٧١ هـ) (مطابع الإتقان- بيروت).
- أمالي الصدوق: محمد بن علي بن بابويه (٣٨١ هـ) (المطبعة الحيدرية- النجف).
- أمالي الطوسي (المجالس): محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠ هـ) (مؤسسة البعثة).
- الامام زين العابدين (عليه السلام): السيد عبد الرزاق المكرم (بيروت- لبنان).
- الايضاح الهام في شرح شرائع الإسلام: السيد محمد محمد صادق الصدر تقرير وفقان الكعبي (مخطوطة مكتبة المؤلف).
- بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي (ت: ١١١١ هـ) (المكتبة الإسلامية- طهران).
- بلغة الفقيه: محمد مهدي بحر العلوم (مطبعة الآداب- النجف).
- تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، (ت: ١٢٠٥ هـ)، (مطبعة الخيرية- بمصر ١٣٠٦ هـ).
- تحف العقول: ابن شعبة الحراني (ق ٤ هـ) (مؤسسة النشر الإسلامي- قم/ ١٤٠٤ هـ).
- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: الطوسي محمد بن الحسن (ت: ٤٦٠ هـ)، (دار الأضواء - بيروت+ دار التعارف- بيروت).
- حجية ظواهر الكتاب العزيز: وفقان خضير محسن (مؤسسة البلاغ- بيروت).
- الحق والحكم: السيد عدنان البكاء (بيروت- لبنان).

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: محمد حسن النجفي (ت: ١٢٦٦هـ) (ط٦/النجف/١٣٧٩هـ).

جهاد الإمام السجاد (ع): السيد محمد رضا الحسيني الجلاي (دار الحديث، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ).

الخصال: محمد بن علي بن الحسين الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، (جماعة المدرسين، قم ١٤٠٣هـ).

خلاصة الأقوال أو رجال العلامة الحلي: العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت: ٧٢٦هـ) (المطبعة الحيدرية - النجف ١٣٨١هـ).

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ) (ط ٢، دار الفكر).

دستور العلماء: (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون): القاضي الأحمد نكري (مؤسسة الأعلمي - بيروت - ط ٢ - ١٣٩٥هـ).

رجال الطوسي: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، (ت: ٤٦٠هـ) (مطبعة الحيدرية - النجف: ١٩٦١م).

رجال النجاشي- فهرست أسماء مصنفي الشيعة: النجاشي (ت: ٤٥٠هـ) (الطبعة الخامسة/١٤١٦هـ، مؤسسة النشر الإسلامي-قم).

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: محمد تقي المجلسي (ت: ١٠٧٠هـ) (دار إحياء التراث العربي- بيروت/ط ١/١٤٣٠هـ).

السنن الكبرى - سنن البيهقي: أحمد بن الحسن (ت: ٤٥٨هـ) (دار الفكر - بيروت/١٤١٦هـ).

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: المحقق الحلي (ت: ٦٧٦هـ) (المعلق: السيد صادق الشيرازي، (أمير - قم/ط ٢ - ١٤٠٩هـ).

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: ٦٥٦هـ) (بيروت-لبنان).

الصدقة وأثرها في المجتمع: الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي (مؤسسة البلاغ-بيروت).

الفائق في غريب الحديث: البجاوي وأبو الفضل إبراهيم - (مطبعة الحلبي ١٩٤٥م)

علل الشرائع: علي بن الحسين الصدوق (ت: ٣٨١هـ) (المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف / ١٣٨٥هـ).

الكافي: محمد بن يعقوب الكليني (ت: ٢٢٩هـ) (دار التعارف - بيروت).
كفاية الأصول: الأخوند الخراساني المولى محمد كاظم بن حسين الهروي (ت: ١٣٢٩هـ) (الطبعة الأولى / قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / ١٤٠٩هـ).

كنز العمال: علي المتقي الهندي (ت: ٩٧٥هـ) (مؤسسة الرسالة - بيروت).

الكنى والالقباب: عباس القمي (ت: ١٣٥٩هـ) (مطبعة العرفان - صيدا).

ما وراء الفقه: السيد محمد محمد صادق الصدر (بيروت - لبنان).

مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي (ت: ١٠٨٥هـ) (مرتضوي - طهران).

مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ) (بيروت - لبنان).

مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر الرازي (ت: ٧٢١هـ) (دار الكتب العلمية - بيروت).

المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: محسن الفيض الكاشاني (ت: ١٠٩١هـ) (مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية).

مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: زين الدين بن علي العاملي (ت: ٩١١هـ) (قم - المعارف الإسلامية / ١٤١٣هـ).

مستدرك الوسائل: حسين النوري الطبرسي (ت: ١٣٢٠هـ) (مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ط ١٤٢٩/٢هـ - ٢٠٠٨م، منشورات المكتبة الإسلامية - طهران).

مستدركات علم الحديث: علي النمازي الشاهرودي، (طهران: مطبعة شفق، الطبعة الأولى / ١٤١٢هـ).

مشيخة الفقيه: محمد بن علي بن الصدوق (ت: ٣٨١هـ) (دار التعارف - بيروت).

معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئي (ت: ١٤١٣هـ) (مطبعة الآداب - النجف).

المفردات في غريب القرآن: الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد (ت: ٥٠٥هـ) (مصر / ١٣٨١هـ).

المكاسب المحرمة: مرتضى الأنصاري (ت: ١٢٨٢هـ) تحقيق: السيد محمد كلانتر (مطبعة الآداب- النجف).

مكارم الأخلاق: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ) (مطبعة النجف).

من لا يحضره الفقيه: علي بن الحسين، الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، (مؤسسة النشر الإسلامي، قم).

المنجد في الأدب والعلوم: لويس (المطبعة الكاثوليكية- بيروت/١٢٥٦م).

مهج الدعوات: حسين معنوق (بيروت- لبنان).

مذهب الأحكام في بيان الحلال والحرام: عبد الأعلى السبزواري (ت: ١٤١٤هـ) (الآداب- النجف).

نهج البلاغة: جمع خطب الامام علي (ع)، السيد الرضي (ت: ٤٦٣هـ) (بيروت- مؤسسة الأعلمي).

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، المبارك بن محمد (ت: ٦٠٦هـ) (قم/١٣٦٤هـ).

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: ١١٠٤هـ) (دار احياء التراث العربي- بيروت).

المحتويات

الصفحة

العنوان

المقدمة

المطلب الأول: حول رسالة الحقوق

السند لرسالة الحقوق

مصادر رسالة الحقوق

التحقيق لرسالة الحقوق

المطلب الثاني: تفصيل الحقوق

١ - حق الله

٢ - حق النفس

أ - حق اللسان

ب - حق السمع

ج - حق البصر

د - حق اليد

هـ - حق الرجل

و - حق البطن

ز - حق الفرج

٣ - حقوق الأفعال - العبادية-

أ - حق الصلاة

حق الحج

ج - حق الصوم

د - حق الصدقة

هـ - حق الهدى

٤ - حقوق الأئمة

أ - حق السلطان

ب - حق المعلم - العلم -

ج - حق المالك - الملك -

هـ - حقوق الرعية

أ - الرعية بالسلطان

ب - الرعية بالعلم

ج - الرعية بملك النكاح - بالنكاح -

د - الرعية بملك اليمين

٦ - حقوق الرحم

أ - حق الام

ب - حق الأب

ج - حق الولد

د - حق الأخ

أ - حق المنعم بالولاء عليك

ب - حق المولى الجارية نعمته عليك

ج - حق ذي المعروف عليك

د - حق المؤذن

هـ - حق امامك في صلاتك

و - حق الجليس

ز - حق الجار

ح - حق صاحب

ط - حق الشريك

ي - حق المال

ك - حق الغريم

ل - حق الخايط

٨ - حق الخصم المدعي عليك

أ - المدعي عليك

ب - المدعى عليه

٩ - حق المستشار

أ - حق المستشار

حق المشير عليك

ج - حق المستنصح

د - حق الناصح

١٠ - أ-حق الكبير

ب - حق الصغير

١١ - حق السائل

وحق المسؤول

ج - حق من سرّك

د - حق من ساءك

أ - حق أهل الملة

ب - حق أهل الذمة

الخاتمة

الفهرس

المصادر والمراجع

المحتويات

ملخص البحث

رسالة الحقوق للامام زين العابدين (عليه السلام)

دراسة وتحقيق

الأستاذ الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي

جامعة الكوفة- كلية الفقه

ينتظم البحث حول رسالة الحقوق، للامام زين العابدين (عليه السلام) وتحقيق في ضبط نص هذه الحقوق بعد المقابلة مع مجموعة من الروايات المنقولة في مصادر الاخبار المتعددة.

والاشارة إلى الاختلاف في متنها مع الإحالة لمصدره المنقول منه.

وهذه الروايات منها مختصرة وأخرى بالتفصيل فيها وقد جمعت بأسلوب

واحد. وتضمن البحث مقدمة رسالة الحقوق وعنوان كل حق ورقمه والاختلاف في بعض الروايات بين حق الحج والهدي واحد أو مختلف.

وهذه الحقوق العبادية وحقوق الجوارح والاسرة والدعوى والاخوة وغيرها وهي تعني حق الفرد بربه وبحقوق الآخرين.

ورسالة الحقوق تمثل دستور إسلامي قانوني وينبغي رعايته والعمل به.

ومصادر روايات هذه الحقوق والمحتويات والخاتمة فيها.

ونسال أن يتقبل الامام علي بن الحسين (عليه السلام) هذا الجهد القليل

والحمد لله أولاً وآخر.